

1차 개정('26.1.12.)

폐교재산 활용 가이드라인

2026. 1.



교육부 · 행정안전부

○ 1차 개정 내용('26.1.12. 현재)

개정 전	개정 후	쪽
폐교재산은 공립학교가 폐교된 후 남겨진 재산을 의미	폐교재산은 학생 수 감소로 인한 통폐합 등으로 공립학교가 폐교된 후 남겨진 재산을 의미	7
<순서변경> [3] 폐교재산 도시·군관리계획 변경 요청 및 확정 (교육청→특광역시·특별자치시·특별자치도·시·군) [4] 공유재산심의회 심의 및 용도폐지 (행정재산→일반재산) [5] 폐교활용계획 수립(교육감)	<순서변경> [3] 폐교활용계획 수립(교육감) [4] 도·시·군계획시설(학교) 해제 (교육청→특광역시·특별자치시·특별자치도·시·군) [5] 공유재산심의회 심의 및 용도폐지 (행정재산→일반재산)	11
▶ (참고) 지역주민에 대한 의견수렴은 법적 절차는 아니나, 폐교재산의 취득 특수성*을 고려해볼 때 사전 분쟁 방지 및 원활한 사업추진을 위해 지역주민, 이해관계인 등에게도 의견을 들을 필요가 있음. 또한, 시·도, 시·군·구, 지역주민, 이해관계인 등에게 의견수렴 시 충분한 의견수렴 기간을 주어야 함 * 마을 주민단체 등으로부터 기부 등 <신 설>	▶ (참고) 지역주민에 대한 의견수렴은 법적 절차는 아니나, 폐교재산의 취득 특수성*을 고려해볼 때 사전 분쟁 방지 및 원활한 사업추진을 위해 지역주민, 이해관계인 등에게도 의견을 들을 필요가 있음. 또한, 시·도, 시·군·구, 지역주민, 이해관계인 등에게 의견수렴 시 충분한 의견수렴 기간을 주어야 함 * 마을 주민단체 등으로부터 기부 등 ▶ 지방자치단체의 장은 지역사회 의견수렴을 위해 관계 지방정부, 지역주민, 전문가 등이 참여하는 협의체를 구성·운영 할 수 있음	12
5 폐교활용계획 수립 ○ 교육감은 폐교 공표 이후 「폐교활용법」 제4조에 따라 다음의 사항을 포함한 폐교활용계획을 수립 <신 설>	3 폐교활용계획 수립 ○ 교육감은 폐교 공표 이후 「폐교활용법」 제4조에 따라 다음의 사항을 포함한 폐교활용계획을 수립 - 폐교 활용계획 수립시 「폐교활용법」에 따른 6가지 용도 외 「공유재산법」을 적용하여 용도 제한 없이 활용 가능	12

개정 전	개정 후	쪽
3 폐교재산 도시·군관리 계획 변경 요청 및 확정 ▶ 교육감은 폐교 공표와 동시에 도시 계획시설 해제 요청과 폐교활용계획에 대한 의견수렴을 하기 바람 (생략) ▶ 폐교재산 도시·군관리계획 변경을 확정 한 이후에 용도폐지 절차 이행	4 도시·군계획시설(학교) 해제 <삭 제> (생략) ▶ 폐교재산 도시·군관리계획 변경 절차는 공유재산심의회 심의 및 용도폐지 절차와 병행 가능	15
4 공유재산심의회 심의 및 용도폐지 ※ 민간은 ⑤절차 생략 가능, 폐교 공표한 최초연도에는 지방의회의 인정을 받으면 ⑦·⑧절차 생략 가능, 일반입찰 매각은 추가 입찰절차 이행 필요	5 공유재산심의회 심의 및 용도폐지 ※ 민간은 ⑤·⑥절차 생략 가능, 폐교 공표한 최초연도에는 지방의회의 인정을 받으면 ⑦·⑧절차 생략 가능, 일반입찰 매각은 추가 입찰절차 이행 필요	15
<순서변경> 제37조(지명경쟁으로 매각할 수 있는 경우) 지방자치단체의 장은 일반재산이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 법 제29조 제1항 단서에 따라 지명경쟁으로 매각할 수 있다. - 해당 재산에 연접(連接)한 토지의 소유자를 지명하여 입찰에 부칠 필요가 있는 경우 - 법 제36조제2항에 따라 공공목적으로 용도를 지정하여 매각하는 경우 - 제38조제1항에 따른 수의계약에 의한 매각을 신청한 자가 2인 이상인 경우 ※ (용도지정) 「공유재산법」 제36조에 따라 용도를 지정하여 매각하는 경우에는 그 재산의 매각일로부터 10년 이상 정해진 용도로 활용하여야 하고 매수자가 지키지 아니한 경우 해제한다는 특약등기 필요, 다만 교육연구시설 등과 같이 같은 용도로 계속 사용하면서 당초 세부활용계획이 달라져도 해당 용도로 사용하는 것으로 볼 수 있음	<순서변경> ※ 교육감이 폐교재산을 지자체에 매각 시 「공유재산법 시행령」 제38조제1항 제1호에 따라 수의계약이 가능하므로, 특약등기 없는 수의계약으로 할 것인지, 지명경쟁입찰(용도지정)을 할 것인지를 탄력적으로 정하여 운영할 수 있음 제36조(일반재산의 매각) ② 일반재산을 공공목적으로 매각하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 매수자에게 그 재산의 용도와 그 용도대로 사용하여야 할 기간을 정하여 매각할 수 있다. ③ 제2항에 따라 용도를 지정하여 매각하는 경우에는 제38조 제1항 제2호의 사유가 발생하면 해당 매매계약을 해제한다는 내	32
		33

개정 전	개정 후	쪽
※ 교육감이 폐교재산을 지자체에 매각 시 「공유재산법 시행령」 제38조제1항 제1호에 따라 수의계약이 가능하므로, 특약등기 없는 수의계약으로 할 것인지, 지명경쟁입찰(용도지정)을 할 것인지를 탄력적으로 정하여 운영할 수 있음 제36조(일반재산의 매각) ② 일반재산을 공공목적으로 매각하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 매수자에게 그 재산의 용도와 그 용도대로 사용하여야 할 기간을 정하여 매각할 수 있다. ③ 제2항에 따라 용도를 지정하여 매각하는 경우에는 제38조 제1항 제2호의 사유가 발생하면 해당 매매계약을 해제한다는 내용의 특약등기를 하여야 한다. < 계약방법별 매각 절차 >	용의 특약등기를 하여야 한다. 제37조(지명경쟁으로 매각할 수 있는 경우) 지방자치단체의 장은 일반재산이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 법 제29조 제1항 단서에 따라 지명경쟁으로 매각할 수 있다. 1. 해당 재산에 연접(連接)한 토지의 소유자를 지명하여 입찰에 부칠 필요가 있는 경우 2. 법 제36조제2항에 따라 공공목적으로 용도를 지정하여 매각하는 경우 3. 제38조제1항에 따른 수의계약에 의한 매각을 신청한 자가 2인 이상인 경우 ※ (용도지정) 「공유재산법」 제36조에 따라 용도를 지정하여 매각하는 경우에는 그 재산의 매각일로부터 10년 이상 정해진 용도로 활용하여야 하고 매수자가 지키지 아니한 경우 해제한다는 특약등기 필요, 다만 교육연구시설 등과 같이 같은 용도로 계속 사용하면서 당초 세부활용계획이 달라져도 해당 용도로 사용하는 것으로 볼 수 있음	

■ **목 차** ■

I . 추진 배경	1
II . 법령간 적용관계	2
III . 폐교재산 활용 절차	11
① 폐교 결정 및 공표	12
② 폐교활용계획에 대한 지역 의견수렴	12
③ 폐교활용계획 수립	12
④ 도시·군계획시설(학교) 해제	15
⑤ 공유재산심의회 심의 및 용도폐지	15
⑥ 폐교재산 토지 지목 및 건축물 용도 변경	16
⑦ 폐교 활용	18
1. 교육청 자체활용	18
2. 회계간 재산이관	21
3. 폐교재산 대부	24
4. 폐교재산 처분	32
① 매각	32
② 교환	37
③ 양여	39
IV . 폐교재산 소유권 이전	42
<참고> 폐교재산 관리서식	43

I

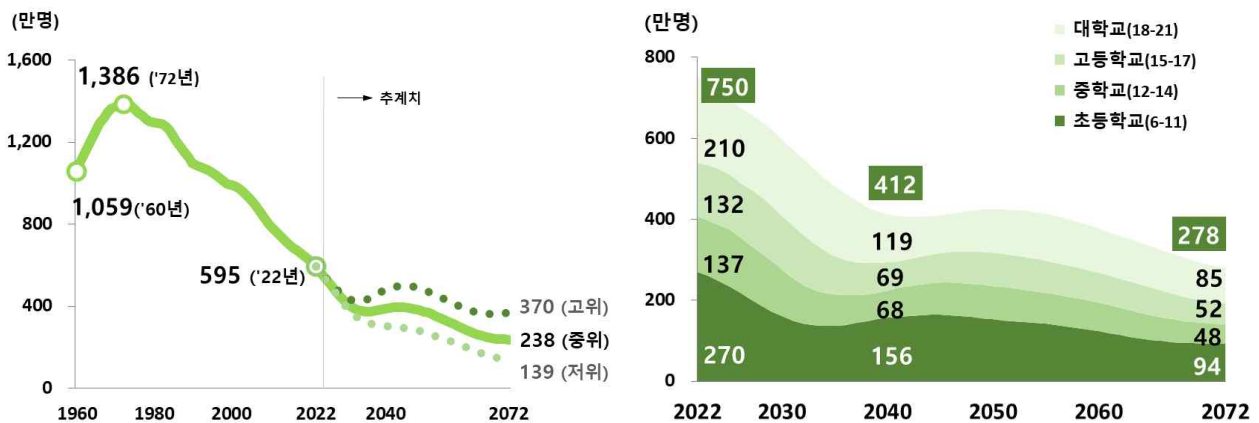
추진 배경

- ◆ 학령 아동 감소로 폐교가 늘어나고 있으며, 최근 도심지에서도 주거이전 등 도심공동화 현상과 학교 재배치 등으로 인해 전국적으로 폐교 발생
- ◆ 공유재산법과 폐교활용법의 적용 등 공유재산 활용 기준을 마련하여 폐교재산 활용 가치를 높이고 활성화 도모

□ 인구감소에 따라 발생하는 폐교재산의 지자체 활용 방안 안내

- 지자체에서 지역주민을 위해 폐교를 활용하고자 해도 「폐교재산의 활용 촉진을 위한 특별법(이하 폐교활용법)」, 「공유재산 및 물품관리법(이하 공유재산법)」 등 적용되는 관련 법령 해석의 어려움으로 활용 한계
- 지자체·교육청 업무 담당자가 현행 법령내에서 폐교재산을 쉽게 활용할 수 있도록 ‘폐교재산 활용 가이드라인’ 마련

우리나라 유소년인구와 학령인구 추계(2022-2072년)



출처: 통계청, 장래인구추계(2023.12.)

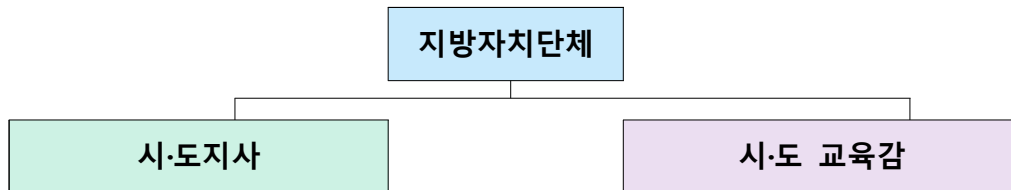
□ 폐교재산의 '보호와 활용'을 위한 공유재산 관리·활용 기준 마련

- 「공유재산법」과 「폐교활용법」이 적용되는 규정·행정절차 명확화
- 지자체장으로 이관·소유권 변경 후에는 「공유재산법」만 적용 명시

Ⅱ 법령 간 적용관계

1 시·도지사과 교육감의 관계

- 시·도지사과 교육감은 「지방자치법」과 「지방교육자치에 관한 법률」에 따라 설치된 지방자치단체의 집행기관임



< 참고 > 법제처 해석례(12-0690, '13.1.14)

지방자치법 제2조제1항에 따르면 지방자치단체는 특별시, 광역시, 특별자치시, 도, 특별자치도(제1호) 및 시, 군, 구(제2호)의 두 가지 종류로 구분되고, 시·도 교육청은 시·도에 두는 교육·학예·체육에 관한 행정기관의 하나라 할 것이므로, 교육감은 지방자치법과 지방교육자치에 관한 법률에 따라 교육·학예·체육에 관한 행정사무를 담당하기 위해 설치된 지방자치단체의 집행기관의 하나일뿐만 아니라(법제처 2010.7.12. 10-0160) 지방자치단체로서의 시·도는 1개의 법인이 존재할 뿐이고 다만 사무의 영역에 따라 시·도지사과 시·도교육감이 별개의 집행 및 대표기관으로 병존한다고 할 것임(대법원 99다69341)

- 부동산이나 그 밖의 권리에 해당하는 공유재산으로서 등기 또는 공부에 등록이 필요한 공유재산의 권리자 명의를 해당 지방자치단체로 함
 - 다만, 「지방교육자치에 관한 법률」에 따른 교육비특별회계 소관의 공유재산은 그 소관청의 명칭인 “교육감”을 덧붙여 적어야 함

<공유재산법>

- 제9조(공부 등록 등)** ① 지방자치단체의 장은 공유재산을 취득하거나 기부채납을 받으면 법령에서 정하는 바에 따라 지체 없이 등기·등록이나 그 밖에 권리 보전에 필요한 조치를 하여야 한다.
- ② 부동산이나 그 밖의 권리에 해당하는 공유재산으로서 등기 또는 공부(公簿)에 등록이 필요한 공유재산의 권리자 명의를 해당 지방자치단체로 한다. 다만, 「지방교육자치에 관한 법률」에 따른 교육비특별회계 소관의 공유재산은 그 소관청의 명칭인 “교육감”을 덧붙여 적어야 한다.

2 공유재산법과 폐교활용법의 관계

- 공유재산의 관리·처분에 대하여는 일반법인 「공유재산법」을 따라야 함
 - 「공유재산법」은 ‘모든 공유재산’의 관리·처분에 관한 사항을 규정한 일반법이고 「폐교활용법」은 ‘공유재산 중 폐교재산’의 활용에 관하여 규정한 특별법이라 할 수 있음

<공유재산법>

제1조(목적) 이 법은 공유재산 및 물품에 관한 기본적인 사항을 정함으로써 공유재산 및 물품을 적정하게 보호하고 효율적으로 관리·처분하는 것을 목적으로 한다.

제2조의2(다른 법률과의 관계) 공유재산 및 물품의 관리·처분에 관해서는 다른 법률에 특별한 규정이 없으면 이 법에서 정하는 바에 따른다.

<폐교활용법>

제1조(목적) 이 법은 폐교재산을 교육용시설, 사회복지시설, 소득증대시설 등의 건전한 용도로 활용하도록 촉진함으로써 평생교육 및 복지 기회를 확충하고 소득증진을 통하여 지역사회의 발전에 기여함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.

2. “폐교재산”이란 폐교되기 전에 직접 또는 간접으로 그 학교의 교육활동에 사용되던 시설과 그 밖의 재산 중 공유재산을 말한다.

제3조(다른 법률과의 관계) 이 법은 폐교재산에 관하여 규정하고 있는 다른 법률에 우선하여 적용한다.

- 특별법 우선적용 원칙에 따라 「폐교활용법」에서 규정하고 있는 사항은 「폐교활용법」을 우선 적용하고, 「폐교활용법」에 규정되지 않은 사항 등은 「공유재산법」을 적용함
- 「폐교활용법」에 관련 규정이 없는 경우 일반법인 「공유재산법」을 적용하여 교육감에서 지자체장으로 재산이관 및 양여·교환 등 가능
 - 교육감은 「공유재산법」에 따라 동일 지자체내 시·도지사에게는 회계간 재산이관, 시장·군수·구청장에게는 양여·교환·수의매각 등이 가능함

<참고> 감사원 사전 컨설팅('20.9.28.)

- 교육지원청이 폐교재산을 폐교활용법상 교육용시설 등이 아닌 용도로 대부하는 경우 일반 입찰을 거치지 않고 공유재산법 시행령 제29조 제1항 제18호의 규정에 따라 수의로 대부할 수 있는지 여부
- 감사원에서는 당해 폐교재산을 폐교활용법 상 교육용시설 등으로 활용할 수 없어 **기타 용도로 대부할 때에는** 공유재산법 시행령 제29조제1항제18호의 수의계약 요건에 부합하는 경우 일반입찰에 부치지 않고 수의계약을 통해 대부 가능하다는 의견임

3 공유재산법

□ 공유재산의 관리·처분에 관하여는 원칙적으로 「공유재산법」을 적용

- 현행 법령상으로도 지자체는 폐교재산의 유·무상 취득이 가능
 - (시도) 시도 교육청과 시도는 동일한 자치단체이므로 유·무상*으로 회계간 재산이관 가능(「공유재산법」§12)
 - * 무상이관 : 공용(문화·체육·복지시설 등), 공공용(주차장·공원 등)으로 사용시 가능
 - ※ (동일 지자체 내 시·도지사) 회계 간 재산이관, (다른 지자체의 시·도지사) 처분 가능
 - (시군구) 공용·공공용으로 사용시 수의매각^{유상}(「공유재산법 시행령」 §38①1), 양여^{무상}(「공유재산법」§40①1) 가능
 - 이 경우 지자체와 교육청은 각각 (중기)공유재산관리계획 수립 및 공유재산심의회 필요

<공유재산법 시행령 개정 주요내용('25.1.7. 시행)>

- ▶ 유상으로 회계간 재산이관시 대장가격(취득가격)으로 이관함이 원칙이나, 교육비특별회계와 일반회계 간 재산이관 시에는 영 제31조제2항 각 호에 따른 재산가격* 또는 감정평가액으로 정할 수 있도록 허용
 - * 재산가격 : (토지) 개별공시지가, (주택) 주택가격, (기타) 시가표준액
- ▶ 지자체가 국유재산이나 다른 지자체 공유재산과 교환 시 하나 이상의 감정평가액 또는 재산가격으로 교환 가능

○ 폐교재산을 지자체에 대부하는 경우 무상대부 가능

- (시도) 시도 교육청과 시도는 동일한 자치단체이므로 별도 대부계약 없이 협의를 통해 무상으로 사용 가능

- 시군구

· 공용·공공용 또는 비영리 공익사업용으로 사용하는 경우(「공유재산법」§34①)

· 폐교재산이 5년 이상 활용되지 아니한 상태로 3회이상 대부·매각 공고하였으나 대부·매수하려는 자가 없는 경우(「폐교활용법」§5⑤1)

<공유재산법>

제34조(대부료의 감면) ① 일반재산의 대부계약을 체결할 때 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 제32조에도 불구하고 그 대부료를 면제할 수 있다.

1. 국가나 다른 지방자치단체가 직접 해당 일반재산을 공용·공공용 또는 비영리 공익사업용으로 사용하려는 경우

<폐교활용법>

제5조(대부 등에 관한 특례) ⑤ 시·도 교육감은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 폐교재산을 무상으로 대부할 수 있다.

1. 폐교재산이 5년 이상 활용되지 아니한 상태로 3회 이상 대부 또는 매각 공고를 하였으나 대부 또는 매수하려는 자가 없는 경우로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자가 그 폐교재산을 사용하려는 경우
가. 국가 또는 지방자치단체

○ (사례1) 회계간의 재산이관(특별회계→일반회계)은 유상으로 하여야 하나 공용, 공공용재산으로 사용하기 위한 경우에는 교육청 공유 재산심의회 심의를 거쳐 무상으로 할 수 있음

< 참고 > 법제처 해석례(12-0690, '13.1.14)

□ 공유재산법 제12조에 따라 시도 회계에 속하는 재산을 공용 또는 공공용으로 사용하기 위하여 그 지방자치단체의 공유재산심의회 심의를 거쳐 무상으로 해당 시·도 교육청의 교육비 특별회계 재산으로 이관할 수 있는지 여부

○ 시·도지사(시·도 교육감)는 하나의 지방자치단체 내의 서로 다른 집행기관들이고, 동일한 지방자치단체 내에서 회계 간의 재산 이관을 전제로 한 「공유재산 및 물품 관리법」 제12조가 적용될 수 있다고 할 것임

○ 「공유재산 및 물품 관리법」 제12조에 따라 시·도의 회계에 속하는 재산을 공용 또는 공공용으로 사용하기 위하여 그 지방자치단체 공유재산심의회 심의를 거쳐 무상으로 해당 시·도 교육청의 교육비특별회계의 재산으로 이관할 수 있음

- (사례2) 지자체가 폐교재산을 공용 또는 공공용으로 사용하려는 경우 「공유재산법」을 적용하여 수의매각 가능

< 참고 > 법제처 해석례(22-0484, '22.8.19)

- 폐교재산을 수의계약으로 매각할 때 「폐교재산의 활용촉진을 위한 특별법」 제5조에 따른 수의계약 적용 대상에 해당하지 않을 경우, 「공유재산 및 물품 관리법」에 따른 수의계약에 관한 규정 적용 가능 여부
- 폐교재산을 매각할 때 공유재산법령에 따른 수의계약에 관한 규정을 적용하는 것이 폐교재산의 활용을 촉진하고자 하는 폐교활용법의 제정 취지에 반한다고 보기 어렵고, 폐교활용법에는 공유 재산에 해당하는 폐교재산을 공유재산법 제29조제1항 단서 및 같은 법 시행령 제38조제1항에 따라 수의계약으로 매각하는 것을 금지한다는 명시적인 규정을 두고 있지 않으며, 해당 규정의 적용을 배제할만한 특별한 사유도 없음. 따라서 지방자치단체는 폐교활용법 제5조제1항에 따른 수의계약 대상에 해당되지 않는 자에게도 공유재산법 제29조제1항 단서 및 같은 법 시행령 제38조 제1항에 따른 수의계약에 관한 규정을 적용하여 폐교재산을 매각할 수 있음

4 폐교활용법

□ 「폐교활용법」에 규정된 특례 사항은 「폐교활용법」을 우선 적용

- 폐교재산은 학생 수 감소로 인한 통폐합 등으로 공립학교가 폐교된 후 남겨진 재산을 의미
 - 이러한 폐교재산은 지역사회나 지자체에서 활용, 매각 혹은 다른 용도로 사용될 수 있음

<폐교활용법>

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.

1. "폐교"란 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교로서 학생 수의 감소, 학교의 통폐합 등의 사유로 폐지된 공립학교를 말한다.
2. "폐교재산"이란 폐교되기 전에 직접 또는 간접으로 그 학교의 교육활동에 사용되던 시설과 그 밖의 재산 중 공유재산을 말한다.
3. "교육용시설"이란 유아, 청소년, 학생 및 주민 등의 학습을 주된 목적으로 하여 자연학습시설, 청소년수련시설, 도서관, 박물관, 야영장 등의 용도로 제공되는 시설을 말한다.
4. "사회복지시설"이란 「사회복지사업법」 제2조에 따른 사회복지사업을 위한 용도로 제공되는 공간 및 시설을 말한다.
5. "문화시설"이란 「문화예술진흥법」 제2조제1항제3호에 따른 시설을 말한다.
6. "공공체육시설"이란 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」 제5조부터 제7조까지의 규정에 따른 시설을 말한다.
7. "소득증대시설"이란 「농어촌정비법」 제2조제6호 또는 같은 조 제16호가목부터 다목까지의 규정에 따른 시설을 말한다.
8. "귀농어·귀촌 지원시설"이란 「귀농어·귀촌 활성화 및 지원에 관한 법률」 제10조 제4항제1호 또는 제2호의 사업을 위한 용도로 제공되는 시설로서 대통령령으로 정하는 시설을 말한다.

제3조(다른 법률과의 관계) 이 법은 폐교재산에 관하여 규정하고 있는 다른 법률에 우선하여 적용한다.

- 특별법인 「폐교활용법」은 일반법인 「공유재산법」보다 제한된 범위에서 효력을 미치고 있음
 - 교육용시설, 사회복지시설, 문화시설, 공공체육시설, 귀농어·귀촌지원시설, 소득증대시설로 활용하려는 자에게 수의계약으로 대부·매각 가능
 - 5년간 활용되지 아니한 상태로 3회 이상 대부 또는 매각 공고를 하였으나 대부 또는 매수하려는 자가 없는 경우에는 지자체에서 무상대부 등 가능
- 「폐교활용법」에서 특별로 규정한 사항은 「폐교활용법」이 적용됨

구분	대상	조건
수의 매각 · 수의 대부 법§5①	▶대통령령으로 정하는 지역주민 ▶폐교가 있는 시군구 소재 농업법인·어업법인 ▶폐교가 있는 시군구 소재 조합·어촌계	▶교육용시설 사회복지시설 문화시설 공공체육시설, 귀농어·귀촌 지원시설로 활용 또는 소득증대시설로 활용 ▶폐교재산의 용도와 사용기간을 정하여 수의계약
무상 대부 법§5④,⑤	▶국가 또는 지자체 ▶농업법인·어업법인 ▶「농업협동조합법」 및 「수산업협동조합법」에 따른 조합·어촌계	▶5년이상 활용되지 아니한 상태로 3회 이상 대부 또는 매각 공고에도 대부 또는 매수자가 없는 경우
	▶해당 폐교지역 관할 지방자치단체장	▶시·도 교육감과 사전에 협의하여 폐교재산을 귀농어·귀촌 지원시설로 사용하려는 경우
	▶교육기관('25.7.22. 시행)	▶시·도 교육감이 학업에 어려움을 겪는 학생에 대한 교육을 위탁하기에 적합하다고 인정하는 경우
	▶대안교육기관('25.7.22. 시행)	▶대안교육기관이 교육용시설로 사용
	▶폐교재산 전부 기부자 또는 그 일부 소유자	▶폐교재산을 직접 사용하는 경우
	▶대통령령으로 정하는 지역주민	▶지역주민 100분의 50 이상이 공동 소득증대시설 및 공동이용시설로 사용하고자 하는 경우
대부 감액 법§5③	▶국가 또는 지자체 ▶단체 또는 사인	▶교육용시설 사회복지시설 문화시설 및 공공체육시설, 귀농어·귀촌지원시설 활용
	▶대통령령으로 정하는 지역주민	▶공동 소득증대시설로 사용 ▶농업법인·어업법인, 조합·어촌계와 공동으로 소득증대시설로 사용

- 폐교재산의 활용 방법으로는 사회복지시설, 문화시설, 공공체육시설 등으로 전환되거나, 매각을 통해 수익을 창출하는 방식 등이 있음
- (사례1) 「폐교활용법」 제5조에 따라 교육용시설, 사회복지시설, 문화시설, 공공체육시설, 귀농어·귀촌지원시설, 소득증대시설로 활용하려는 자에게 수의계약으로 대부·매각 가능, 이 경우 「폐교활용법」 제2조에 부합하는 시설이어야 함

< 참고 > 법제처 해석례(06-0045, '06.4.7)

- 폐교된 학교시설에 노인요양시설을 설립·운영하고자 하는 「국가유공자등 단체설립에 관한 법률」의 규정에 의한 단체에 대해서도 폐교재산을 우선하여 매각할 수 있는지 여부
- 폐교재산이 공유재산이지만 폐교재산을 일반적 공유재산과 달리 취급하도록 규정하고 있을 뿐만 아니라 폐교재산의 무분별한 매각 등을 규제하기 위하여 폐교재산을 매각 또는 대부할 수 있는 대상을 「사회복지사업법 제2조」의 규정에 의한 사회복지사업을 위한 용도로 제공하는 경우 등으로 구체적으로 명시하여 열거하고 있음. 따라서 「국가유공자등 단체설립에 관한 법률」의 규정에 의한 단체가 고령회원의 노인성 질환에 대한 서비스를 제고하기 위하여 폐지된 학교시설에 노인요양시설을 설립·운영하고자 하더라도 동 법률에 의한 단체에 대하여는 폐교재산을 수의계약에 의하여 매각할 수 없음

- (사례2) 「폐교활용법」 제5조제4항, 제5항의 요건에 해당하는 경우 폐교재산을 무상으로 대부 받을 수 있음

< 참고 > 법제처 해석례(18-0607, '19.1.16)

- 개인이 「도서관법」 제31조제1항에 따라 등록한 사립 작은도서관을 조성 및 운영하는 데 「작은도서관진흥법」 제9조에 따라 폐교재산이 필요하다고 인정되는 경우 「폐교재산의 활용촉진을 위한 특별법」 제5조제4항 및 제5항의 무상 대부 요건에 해당하지 않더라도 무상 대부받을 수 있는지 여부
- 폐교활용법 제5조제4항 및 제5항에서는 도서관 등의 용도로 제공되는 시설인 교육용시설(제2조 제3호)을 조성하기 위해서 폐교재산을 무상으로 대부할 수 있는 경우를 제한적으로 규정하면서 폐교재산에 대한 무상 대부가 특정 상대방에게 이익을 부여하는 것으로서 주민 전체의 재산인 폐교재산을 임의로 무상 대부할 수 없도록 할 필요가 있는 점을 고려하여 폐교재산을 전부 기부하거나 그 일부를 소유하고 있는 자가 사용하는 경우(제5조제4항제1호) 등 폐교재산의 전부 또는 일부에 대해 소유권이 있거나 있었던 자를 제외하고는 특정 개인에게 주민전체의 재산인 폐교재산을 무상 대부할 수 있도록 규정하고 있지 않음. 따라서 폐교활용법 제5조제4항 및 제5항의 요건에 해당하지 않으면 폐교재산을 무상으로 대부받을 수 없음

5 폐교재산 관련 법령의 우선순위

- 폐교활용과 관련하여 「폐교활용법」의 적용 대상인지에 대한 검토 및 「공유재산법」 적용 여부 판단 등 두 법률의 취지를 종합적으로 고려할 필요가 있음
- 공익목적 실현과 재산관리의 효율성에 있어 균형을 고려하면서, 지역 사회 발전에 기여할 수 있는 방향으로 해석·적용하여야 함

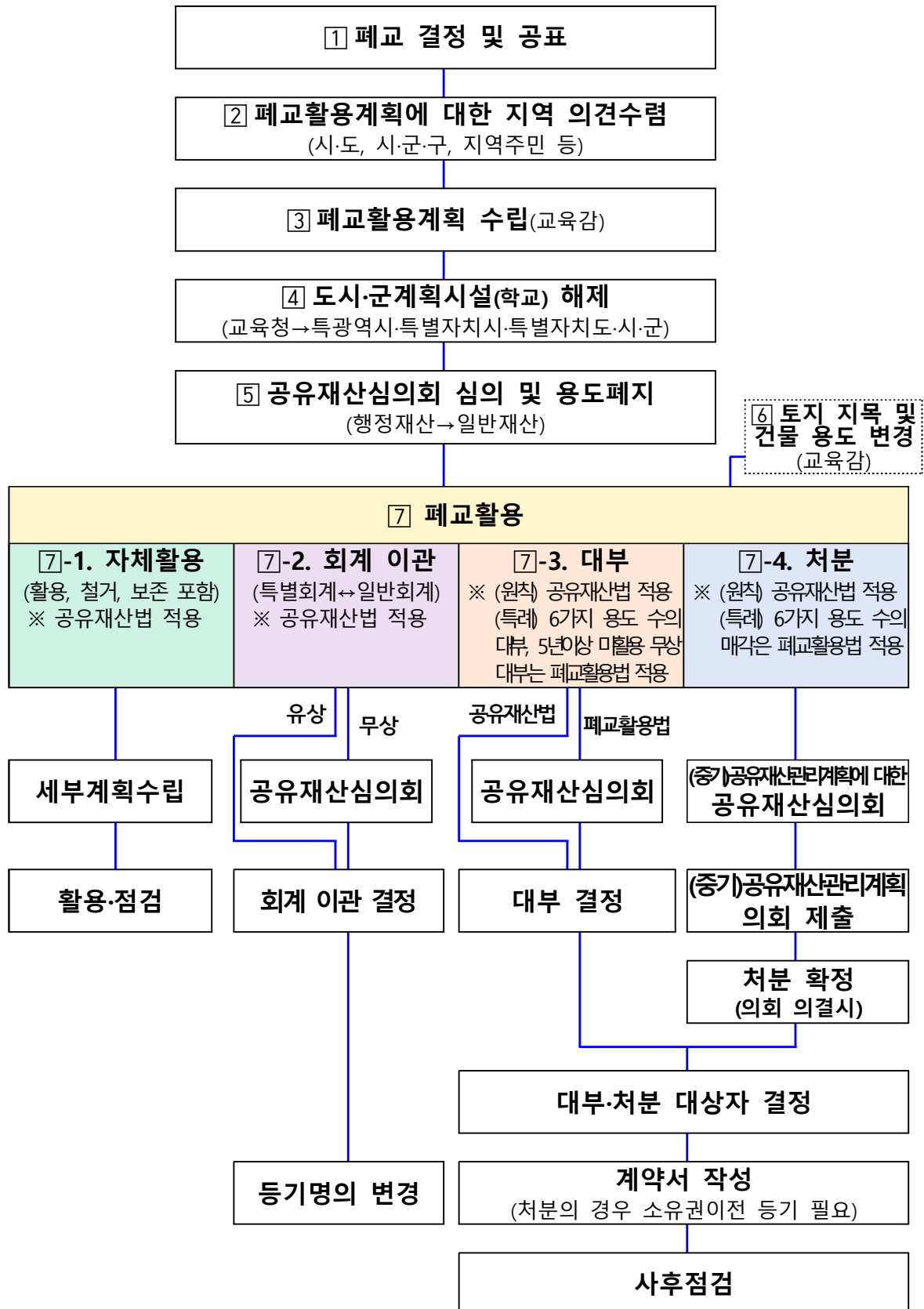
< 참고 > 폐교재산 법령의 우선순위

- ◆ 폐교재산의 활용에 있어 우선순위는 ①폐교활용법(및 시행령) → ②공유재산법(및 시행령) → ③기타 재산 관련 법령 → ④시·도 교육청 공유재산 관리 조례 순
- 특별법 우선의 원칙에 따라 폐교재산 활용에 관해서는 폐교활용법이 우선 적용되며, 폐교활용법에서 규정하지 않은 사항은 공유재산법이 적용됨
- ◆ 폐교활용법이 우선 적용되는 사항으로는 교육용시설, 사회복지시설, 문화시설, 공공체육 시설, 귀농어·귀촌 지원시설 또는 소득증대시설로 활용하려는 경우 수의대부·수의매각 대상 조건·대상자 선정, 대부료 감액, 대부기간임
- ◆ 공유재산법이 적용되는 사항은 재산의 관리책임, 일반적 처분절차, 대부·매각에 있어 일반원칙의 적용, 변상금 부과 등임

6 폐교재산의 소유권(등기)이 교육감에서 지자체로 변경된 경우

- 「폐교활용법」은 교육감을 주체로 규정하고 있으므로, 지자체로 이관·소유권 변경 후에는 「공유재산법」만 적용됨
- 다만, 「공유재산법」 제2조의2에 따라 다른 법률에서 특별한 규정이 있으면 그 법률에 따를 수 있음

III 폐교재산 활용 절차



1 폐교 결정 및 공표

- 교육감은 시·도 교육청의 폐교 기준(학생수 감소, 학교 통폐합 등)에 따라 폐교 결정·공표

2 폐교활용계획에 대한 지역 의견수렴

- 교육감은 시·도, 시·군·구, 지역주민 등으로부터 폐교활용계획에 대한 사업계획 청취 등 의견수렴(「폐교활용법」§4②)
- 원활한 도시계획시설(학교) 해제를 위해 시·군 도시계획 부서와 사전협의 필요

▶ (참고) 지역주민에 대한 의견수렴은 법적 절차는 아니나, 폐교재산의 취득 특수성*을 고려해볼 때 사전 분쟁 방지 및 원활한 사업추진을 위해 지역주민, 이해관계인 등에게도 의견을 들을 필요가 있음. 또한, 시·도, 시·군·구, 지역주민, 이해관계인 등에게 의견수렴 시 충분한 의견수렴 기간을 주어야 함

* 마을 주민단체 등으로부터 기부 등

▶ 지방자치단체의 장은 지역사회 의견수렴을 위해 관계 지방정부, 지역주민, 전문가 등이 참여하는 협의체를 구성·운영 할 수 있음

3 폐교활용계획 수립

- 교육감은 폐교 공표 이후 「폐교활용법」 제4조에 따라 다음의 사항을 포함한 폐교활용계획을 수립
 - 폐교 활용계획 수립시 「폐교활용법」에 따른 6가지 용도 외 「공유재산법」을 적용하여 용도 제한 없이 활용 가능

- ① 폐교재산의 실태조사
- ② 폐교재산의 유지·보수를 위한 관리계획
- ③ 폐교재산의 대부(貸付) 및 매각 등 활용계획
- ④ 폐교재산활용 우수사례 발굴 및 홍보에 관한 사항
- ⑤ 폐교재산 관리의 효율화를 위한 전산프로그램 활용에 관한 사항

- 장기간 활용되지 않는 미활용 폐교는 조례에서 정한 폐교활용계획 수립 주기에 따라 폐교활용계획 재정비

□ 주요 내용

① 폐교재산의 실태조사

- **(목적)** 폐교 활용방안 강구 및 화재위험 등 각종 안전사고의 발생 요인 사전 방지
- **(실태조사)** 현장조사를 통해 토지 경계 침해 여부, 공적장부와 공유재산대장과의 일치여부, 폐교 관리상황 적절성 등을 조사하고, 각종 문제점에 대해 즉각적인 행정조치로 재산권 보전
- **(후속조치)** 무단점유한 사실을 발견한 경우 무단점유 기간을 확인 하여 변상금을 부과(「공유재산법」 §81)하고 원상복구 명령(「공유재산법」 §83①), 행정대집행(「공유재산법」 §83②) 등 적절한 조치
※ 폐교재산은 일반재산으로 시효취득이 인정되므로 재산 관리 유의
- **(사유재산 조치)** 사유재산은 폐교 공표 후 반환하되, 사유지가 폐교 부지의 한 가운데 위치하는 등 소유자에게 반환할 시에 폐교재산의 가치가 현저히 떨어진다고 판단되는 경우이거나 매입하는 경우에 폐교재산의 가치나 활용도가 제고된다고 판단되는 경우에는 매입 검토

② 폐교재산의 유지·보수를 위한 관리계획

- 폐교재산을 자체활용 또는 미활용하는 경우에는 다음의 사항을 포함하여 관리계획을 수립

- 현장조사를 수반한 정기적인 실태 조사계획
- 건물 유지보수 및 외부인 무단침입 방지 등의 시설보안대책
- 화재 및 자연재해 예방대책
- 잡초 등 토지관리 대책 등

- 벽지 등 원격지에 소재하여 정기적인 현장조사가 어려운 폐교는 현지 관리인을 지정·운영
- 현지 관리인 지정 시 폐교재산 관리 내용과 정기·수시 보고사항을 구체적으로 정하여야 함

③ 폐교재산의 대부 및 매각 등 활용계획

- 교육감은 지역 의견수렴 결과를 반영하여 자체활용, 회계 간 재산 이관, 대부, 처분(매각, 교환, 양여 등)에 관한 활용계획을 수립하되, 다음 문제점을 고려하여야 함

구분	고려사항
자체활용	· (활용) 해당 교육청이 시설 개·보수 등 재투자 여력 고려 · (보존) 폐교시설 관리할 수 있는 인력·예산 확보 가능 고려
대부	· 폐교재산을 대부받은 자는 소극적 보수*만 가능하기 때문에 교육감은 건축물 노후화 정도를 고려하여 필요시 시설물 안전 개선 추진 * 계약서 상 대부행위 수행을 위한 최소한의 소규모 보수·수리
처분	· 폐교를 잘 관리·활용할 수 있는 기관인지 고려 · 처분을 통해 필요한 지방교육재정 확충이 가능한지 여부 · 시도에 회계간 재산이관할 것인지 시군구에 처분할 것인지 검토

- 폐교활용계획 수립 시 우선적으로 인근학교 또는 자체활용 시설의 교육과정과 연계하여 폐교재산을 활용할 수 있도록 검토하여야 함

④ 폐교재산활용 우수사례 발굴 및 홍보에 관한 사항

- 폐교 공표 후 타 폐교의 우수사례를 참고하여 활용방안 마련 및 우수사례 발굴
 - 폐교재산 홍보 수단*에 대한 강구
- * 누리집 공개 및 지자체·공공기관·교육청 등에서 발행하는 홍보물 등

⑥ 폐교재산 관리의 효율화를 위한 전산프로그램 활용에 관한 사항

- K-에듀파인 재산대장관리에 폐교재산관리 등록 관리

4 도시·군계획시설(학교) 해제

- 교육감은 특·광역시·특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수(광역시의 군 제외)(이하 '시장·군수'라고 함)에게 도시계획시설(학교) 해제 요청
- 시장·군수는 도시·군관리계획 변경 절차에 따라 도시계획시설(학교) 해제 확정 후 교육감에게 통보

< 도시·군관리계획 변경 절차 >

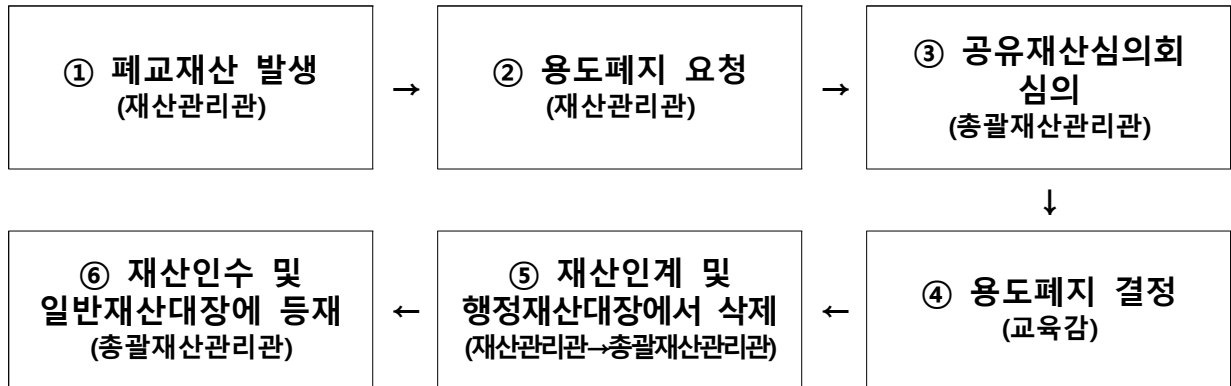


- ▶ 폐교재산 도시·군관리계획 변경 절차는 공유재산심의회 심의 및 용도폐지 절차와 병행 가능

5 공유재산심의회 심의 및 용도폐지

- 교육감은 행정재산인 폐교(토지, 건물, 공작물, 입목죽 등)의 용도폐지에 대해 공유재산심의회의 심의를 거침(「공유재산법」 제16조제2항제2호)
- 이후 전결규정에 따라 용도폐지 방침을 받아 해당 폐교재산을 일반 재산으로 변경

< 용도폐지 절차 >



6 폐교재산 토지 지목(학교용지) 및 건축물 용도(교육연구시설) 변경

□ 교육감이 폐교재산을 자체활용할 경우

- (자체활용하는 경우) 폐교재산 활용목적에 따라 토지 지목 및 건축물 용도 변경 필요
 - ※ 다만, 토지 지목과 건축물 용도가 학교(교육연구시설) 용도로 계속 사용하는 경우에는 지목 및 건축물 용도 변경 필요 없음
- (폐교건물을 철거하는 경우) 해당 폐교에 대해 건축물대장 말소 신청 및 건물 멸실 등기 신청 필요
 - ※ 토지는 활용목적에 따라 토지 지목 변경 필요
- (폐교(건물)를 보존할 경우) 건물 보존 목적으로 건축물 용도 변경 필요
 - ※ 다만, 건축물 용도 변경이 필요하지 않은 경우에는 건축물대장 변경 필요 없음

□ 교육감이 폐교재산을 시·도 지자체에 회계 간의 재산이관하는 경우

- 교육감이 시·도에 폐교재산 이관 시에는 시·도 지자체가 폐교재산 활용목적에 따라 토지 지목 및 건축물 용도 변경 이행
 - ※ 교육감이 토지 지목 및 건축물 용도를 변경할 필요가 있는 경우에는 직접 지목 및 건축물 용도를 변경할 수 있음

□ 교육감이 폐교재산을 **대부**할 경우

- 폐교재산을 대부할 경우에는 교육감이 대부목적의 용도로 토지 지목 및 건축물 용도 변경 이행

□ 교육감이 폐교재산을 **처분**할 경우

- 교육감이 폐교재산을 매각·교환 시에는 교육감이 토지 지목 및 건축물 용도를 변경한 후에 매각·교환 이행
- 교육감이 폐교재산 시장·군수에게 양여 시에는 시장·군수가 토지 지목 및 건축물 용도변경 이행

구분	지목변경	건축물 용도변경	비고
자체활용	필요	필요	
철 거	활용목적에 따라	건축물대장 말소 필요	멸실 등기 필요
보 존	-	필요	
회계이관	필요	필요	
대 부	필요	필요	
처 분	필요	필요	

7 폐교활용

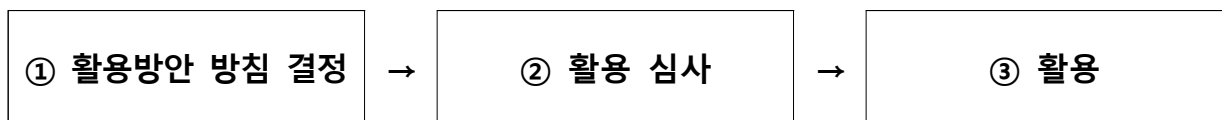
1. 교육청 자체활용

- 폐교재산은 장래 활용가치를 고려하여 각 시·도 교육청이 교육 목적으로 활용하는 것을 우선적으로 고려하여야 하며,
 - 교육청은 폐교 발생시 시·도 교육방향과의 부합성, 시급성, 입지 및 규모의 적정성, 실현가능성 등을 종합적으로 검토하여 판단
- 자체활용은 ①폐교재산 그대로 직접 활용, ②폐교건물 철거 후 토지 직접 활용, ③역사적으로 보존할 가치가 있어 현상을 그대로 유지하는 보존활용 등이 있음

① 폐교재산 그대로 직접 활용

- 폐교재산에 대한 구체적 활용방안(수련장, 학습장, 학교부지 등)을 포함하여 직접 활용 방침 결정(토지·건물 직접 활용)
- 폐교재산 활용 심사 ※ 리모델링 등 예산 수반 시 심사 필요
 - 폐교재산 활용에 대한 심사는 「지방재정법」 제37조 및 같은 법 시행령 제41조, 「지방교육행정기관 재정투자사업 심사규칙」을 준용하여 진행
- 폐교활용계획에 따라 폐교재산 직접 활용

< 폐교재산 직접활용 절차 >



② 폐교건물 철거 후 토지 직접 활용

- 폐교재산 활용방안 방침 결정(건물 철거 후 토지 활용)

○ 폐교재산 활용 심사

- 폐교재산 활용에 대한 심사는 「지방재정법」 제37조 및 같은 법 시행령 제41조, 「지방교육행정기관 재정투자사업 심사규칙」을 준용하여 진행

○ 요건 충족시 폐교건물 철거에 관한 공유재산심의회의 심의

- ▶ (참고) 공유재산 처분에 관한 공유재산심의회의 심의는 공유재산관리계획을 수립·변경하는 경우(「공유재산법」§16②1)와 조례에서 정한 요건(「공유재산법」§16②6)에 따라 공유재산심의회 심의
 - ※ (예시) 서울특별시교육비특별회계 소관 공유재산 관리 조례 : 대장가격 5억원 초과
 - 경기도교육비특별회계 소관 공유재산 관리조례 : 대장가격 3억원 초과

○ 요건 충족시 폐교건물 철거에 관한 공유재산관리계획 수립

- ▶ (참고) 「공유재산법」 제10조 및 같은 법 시행령 제7조제1항, 조례에서 정한 1건당 기준가격 및 기준면적에 따라 공유재산관리계획 수립
 - ※ 폐교 공표 후 최초로 폐교활용계획을 수립하는 경우에는 지방의회의 인정*을 받으면 중기공유재산관리계획 수립없이 공유재산관리계획을 수립할 수 있으며, 폐교활용계획 최초 수립이 아닌 경우에는 중기공유재산관리계획을 수립하여야 함
 - * 중기공유재산관리계획을 수립하지 않고 공유재산관리계획을 수립하는 경우에 지방의회가 이를 인지하고 공유재산관리계획에 해당 내용을 명시하여 의결한다면 지방의회가 인정한 경우로 봄

< '24년 중기공유재산관리계획 작성기준 >

다. 지방자치단체 중요재산(영 제7조제1항)의 취득·처분은 중기공유재산관리계획에 반영 후 공유재산관리계획을 수립함을 원칙으로 한다. 다만 중기공유재산관리계획을 수립할 때에 반영하지 못할 불가피한 사유로서 다음과 같은 경우에는 예외로 할 수 있다.

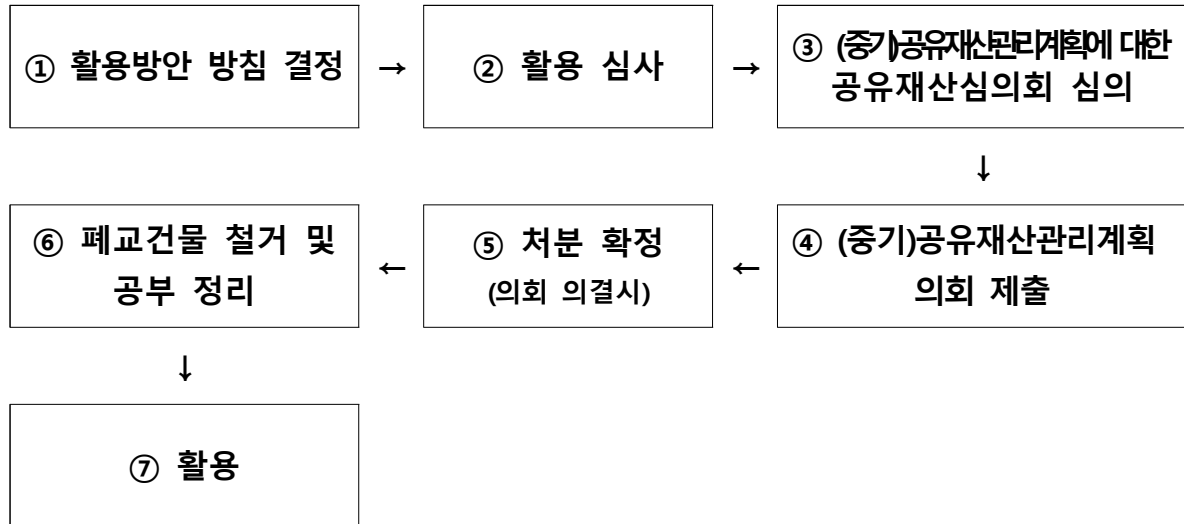
- 5) 그밖에 불가피한 사유로서 중기공유재산관리계획에 포함되지 않았으나 긴급히 중요재산을 취득·처분할 필요가 있다고 해당 지방의회가 인정하는 경우

○ 폐교건물 철거

- 사업부서에서 「지방계약법」에 따라 시행자를 선정하고 철거 공사 수행

○ 폐교활용계획에 따라 토지 직접 활용

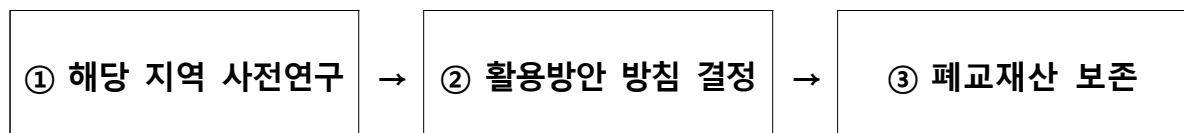
< 폐교건물 철거 후 토지 직접 활용 절차 >



③ 폐교재산 보존활용

- 해당 지역 사전 연구
 - 폐교재산을 보존활용하려는 경우에는 예산, 관리방안, 안전사고 대책 등 사전 연구 선행
- 폐교재산 활용방안 방침 결정(재산 보존)
 - 사전 연구 결과를 토대로 보존방안 결정
- 폐교활용계획에 따라 폐교재산 보존

< 폐교재산 보존활용 절차 >



2. 회계간 재산 이관

□ 개념

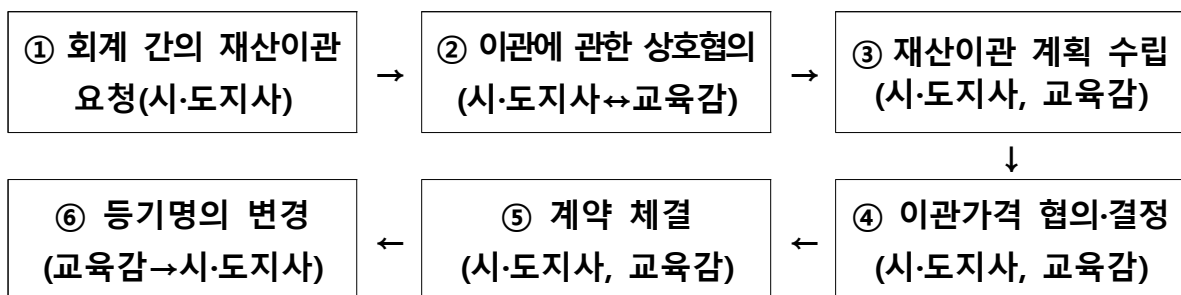
- 동일한 지방자치단체의 각 회계 중 어느 하나의 회계에 속하는 재산을 다른 회계의 재산으로 이관할 때 처리하는 것을 말함
※ (예시) 교육비특별회계→일반회계 등
- 이는 소유권 이전이 수반되지 않는 지방자치단체 내부 거래로, 처분 행위에 해당하지 않음
- 각 회계의 설치 목적과 용도, 법률에 따른 절차를 면밀히 검토하여 처리하여야 함

□ 근거 「공유재산법」 제12조

□ 절차

- **(유상이관)** 폐교재산을 유상으로 시·도 일반회계로 이관하고자 하는 경우에는 교육감이 결정하여 이관(원칙)

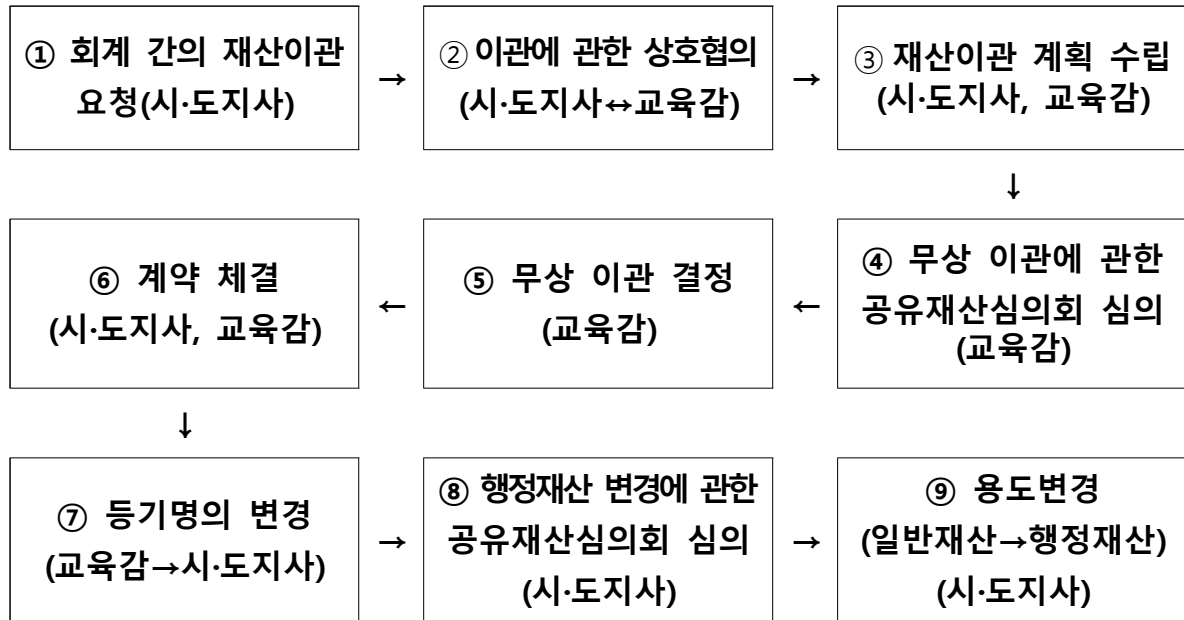
< 유상이관 >



- **(무상이관)** 무상으로 이관하여야 하는 때에는 시·도가 공용재산 또는 공공용재산으로 사용하기 위한 경우로 교육감이 반드시 공유재산심의회 심의를 거쳐 무상 이관을 결정하여야 함

※ (예시) 인구감소지역 내 장기간 활용되지 않는 미활용 폐교를 시·도가 공용·공공용으로 사용하기 위한 재산은 무상 이관 검토 가능(사전협의 필요)

< 무상이관 >



□ 가격평가방법(「공유재산법 시행령」 제8조)

○ 일반회계와 교육비특별회계 간에 재산을 유상으로 이관하는 경우에는 시도지사와 교육감이 아래 가격 중 어느 하나의 가격으로 상호 협의하여 이관할 수 있음

- **(대장가격)** 「공유재산법 시행령」 제50조에 따른 ‘대장가격(지방회계법 제12조에 따른 회계기준가격)’
- **(재산가격)** 「공유재산법 시행령」 제31조제2항 각 호의 방법*으로 산출한 ‘재산가격’

* 토지: 개별공시지가, 주택: 주택가격, 건물: 시가표준액 등

- 감정평가액

- 1인의 감정평가법인등에 의뢰하여 평가한 ‘감정평가액’
- 2인 이상의 감정평가법인등에게 의뢰하여 평가한 감정평가액을 산술평균한 금액

□ 유의사항

- 회계 간 재산 이관은 동일한 지방자치단체 내에서만 이관 가능
 - ※ (예시) 경상남도교육청 특별회계 ↔ 경상남도 일반회계
- 회계 간 이관은 소유권 이전이 수반되지 않는 지방자치단체 내부 거래로 처분이 아님에 각별히 유의
- 회계 간 재산 이관은 재산의 취득·처분에 관한 사항이 아니므로 (중기)공유재산관리계획 수립 대상 아님

3. 폐교재산 대부

□ 의의

- 자체활용 수요가 없으나, 향후 교육목적 등으로 활용이 예상되는 경우 장래 행정수요에 대비하여 대부로 활용
 - 지역개발계획 검토 등을 통해 재개발 등 폐교재산 가치가 높아지거나 농촌 유타현상이 발생할 가능성, 주민 의견수렴 등을 종합적 판단하여 결정
- ※ 단, 건축물 노후화 정도를 고려하여 필요시 대부 이전 시설물 안전 개선 추진

□ 근거 「공유재산법」 제28조~제35조, 「폐교활용법」 제5조

□ 대부목적

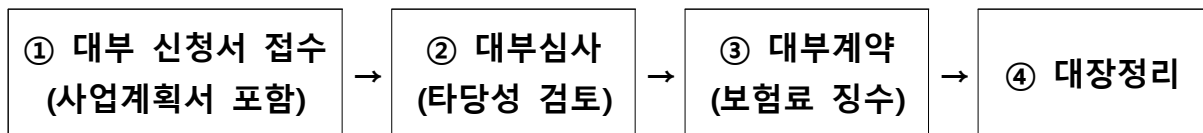
- 교육감은 폐교재산에 대한 대부 목적을 정하고 그 목적에 따라 대부 실시
- 교육용시설, 사회복지시설, 문화시설, 공공체육시설, 귀농어·귀촌 지원시설, 소득증대시설로 대부목적을 정한 경우에는 「폐교활용법」에 따라 대부
 - 교육감이 「폐교활용법」에 따라 대부하는 경우에는 제8조에 따라 공유재산심의회에 자문하여야 함
- 대부목적이 교육용시설, 사회복지시설, 문화시설, 공공체육시설, 귀농어·귀촌 지원시설, 소득증대시설이 아닌 경우에는 「공유재산법」에 따라 대부
 - ※ 「공유재산법」에 따라 대부하는 경우에는 공유재산심의회의 심의 대상은 아니나, 대부료를 감면하는 경우에는 공유재산심의회의 심의를 거쳐야 함

▶ 이재민 구호 목적으로 폐교 활용시 「재난안전법」, 「재해구호법」에 따라 활용 가능

□ 계약방법

- 「폐교활용법」 제5조에 따라 대부하는 경우에는 다음 대상자에게 수의계약으로 가능
 - 교육용시설, 사회복지시설, 문화시설, 공공체육시설, 귀농어·귀촌 지원시설로 활용하려는 자
 - 소득증대시설로 활용하려는 지역주민, 농업법인·어업법인, 농업 협동조합, 수산업협동조합·어촌계

< 수의계약 절차 >



- 「공유재산법」에 따라 대부하는 경우에는 일반입찰이 원칙이며, 예외적으로 지명경쟁입찰, 지역제한입찰, 수의계약*이 가능

* (예외) 공유재산법 시행령 제29조 ①수의계약, ③ 지역제한경쟁, ④지명경쟁

□ 대부기간

- 「공유재산법」과 「폐교활용법」 상 대부·갱신기간은 다음 표와 같음

구분	「폐교활용법」	「공유재산법」
대부기간	10년 범위내	5년 범위내
갱신기간	10년 범위내	5년 범위내

□ 대부료

① 대부료 결정

- 폐교재산 대부료는 「공유재산법」을 적용하며, 대부료는 다음의 계산식으로 산출하는 것이 원칙임

▶ 대부료 = 재산평가액*(공유재산법 시행령 제31조에 따라 산출한 재산가격) × 조례로 정한 대부료율

* 토지: 개별공시지가×점유면적, 주택: 주택가격, 건물: 시가표준액×점유면적 등

① 토지와 건물을 함께 대부하면서 건물 전체를 대부하는 경우

- 건물평가액과 부지평가액을 합산한 금액을 재산의 평가액으로 함
※ 재산평가액 = 건물평가액 + 부지평가액

② 토지와 건물을 함께 대부하면서 건물 일부를 대부하는 경우

- 건물과 토지의 전용면적에 공용면적*을 합하여 산출

* 공용면적은 다음의 산출 산식에 따라 산출

•【건물의 공용면적 산출 산식】

$$\frac{\text{해당건물의 총 공용면적}}{\text{사용허가 또는 대부받은 자의 건물 전용면적}} \times \text{해당 건물의 총 전용면적}$$

•【부지의 공용면적 산출 산식】

$$\frac{\text{해당부지의 총 공용면적}}{\text{사용허가 또는 대부받은 자의 건물면적(전용·공용면적 합계)}} \times \text{해당 부지 내 건물의 연면적}$$

○ 일반입찰 시 대부료

① 최초연도 대부료 : 최고 입찰가

※ 예정가격은 공유재산법 시행령 제31조에 따라 산출한 재산평가액

② 2차연도 이후의 대부료(대부기간을 갱신하지 아니한 대부기간 중으로 한정)

$$\text{입찰로 결정된 첫재연도의 대부료} \times \frac{\text{공유재산법 시행령 제31조제2항에 따라 산출한 해당 연도의 재산가격}}{\text{공유재산법 시행령 제31조제2항에 따라 산출한 입찰 당시의 재산가격}}$$

※ 다만, 재난으로 인해 한시적으로 인하한 요율을 적용하는 기간 동안에는 상기의

① 또는 ②에 따른 대부료에 요율 인하분을 반영하여 산출한 대부료로 함

○ 갱신하는 경우 대부료

- (1)「공유재산법 시행령」 제31조에 따라 산출한 대부료와 (2)다음의 계산식에 따라 산출한 대부료 중 큰 금액

$$\frac{\text{갱신하기 직전 연도의 연간 대부료 (공유재산법 시행령 제31조제1항 단서에 따라 한시적으로 인하한 요율을 적용한 경우에는 변경 전 연간 대부료)}}{\text{공유재산법 시행령 제31조제2항에 따라 산출한 해당 연도의 재산가격}} \times \frac{\text{공유재산법 시행령 제31조제2항에 따라 산출한 갱신하기 직전 연도의 재산가격}}$$

※ 다만, 재난으로 인해 한시적으로 인하한 요율을 적용하는 기간 동안에는 상기의

(1) 또는 (2)의 금액 중 큰 금액에 따른 대부료에 요율 인하분을 반영하여 산출한 대부료로 함

② 대부료 감면

「폐교활용법」

○ 「폐교활용법」 제5조에 따른 감면 : 조례로 정한 감면율 적용

제5조(대부 등에 관한 특례) ③ 시·도 교육감은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 사용료를 대통령령으로 정하는 바에 따라 감액하여 대부할 수 있다.

1. 국가 또는 지방자치단체가 폐교재산을 교육용시설, 사회복지시설, 문화시설, 공공체육시설, 소득증대시설 또는 귀농어·귀촌 지원시설로 사용하려는 경우
2. 단체 또는 사인(私人)이 폐교재산을 교육용시설, 사회복지시설, 문화시설, 공공체육시설 또는 귀농어·귀촌 지원시설로 사용하려는 경우
3. 지역주민이 공동으로 폐교재산을 소득증대시설로 사용하려는 경우
4. 지역주민이 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」에 따른 농업법인·어업법인, 「농업협동조합법」에 따른 조합, 「수산업협동조합법」에 따른 조합·어촌계와 공동으로 폐교재산을 소득증대시설로 사용하려는 경우

○ 대부료 무상(강행규정) (법 §5④)

제5조(대부 등에 관한 특례) ④ 시·도 교육감은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무상으로 대부한다.

1. 폐교재산을 전부 기부한 자 또는 그 일부를 소유하고 있는 자가 사용하고자 하는 경우
2. 폐교재산이 소재한 지역으로서 대통령령으로 정하는 지역주민의 100분의 50 이상이 공동으로 폐교재산을 소득증대시설 및 공동이용시설로 사용하고자 하는 경우

○ 대부료 무상(임의규정) (법 §5⑤)

제5조(대부 등에 관한 특례) ⑤ 시·도 교육감은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 폐교재산을 무상으로 대부할 수 있다.

1. 폐교재산이 5년 이상 활용되지 아니한 상태로 3회 이상 대부 또는 매각 공고를 하였으나 대부 또는 매수하려는 자가 없는 경우로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자가 그 폐교재산을 사용하려는 경우
 - 가. 국가 또는 지방자치단체
 - 나. 해당 폐교가 있는 지역의 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」에 따른 농업법인·어업법인
 - 다. 해당 폐교가 있는 지역의 「농업협동조합법」에 따른 조합, 「수산업협동조합법」에 따른 조합·어촌계
2. 해당 폐교가 있는 지역을 관할하는 지방자치단체의 장이 시·도 교육감과 사전에 협의하여 그 폐교재산을 귀농어·귀촌 지원시설로 사용하려는 경우
3. 「초·중등교육법」 제28조제1항에 따라 시·도 교육감이 학업에 어려움을 겪는 학생에 대한 교육을 위탁하여 실시하기에 적합하다고 인정한 교육기관이 폐교재산을 교육용시설로 사용하려는 경우('25.7.22. 시행)
4. 「대안교육기관에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 대안교육기관이 폐교재산을 교육용시설로 사용하려는 경우('25.7.22. 시행)

「공유재산법」

○ (대부료 무상) 「공유재산법」 제34조제1항

제34조(대부료의 감면) ① 일반재산의 대부계약을 체결할 때 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 제32조에도 불구하고 그 대부료를 면제할 수 있다.

1. 국가나 다른 지방자치단체가 직접 해당 일반재산을 공용·공공용 또는 비영리 공익 사업용으로 사용하려는 경우
2. 지역경제의 활성화를 위하여 필요하다고 인정되는 경우 등 대통령령으로 정하는 경우로서 지방의회가 동의한 경우

▶ 대통령령으로 정하는 경우(시행령 제35조)

- 해당 특별시·광역시·도 및 특별자치도, 시·군 및 자치구를 대표하고 지역 경제의 활성화에 기여할 수 있는 지역특산품 또는 지역생산제품을 공동으로 생산·전시 또는 판매하는데 필요한 재산을 관련 단체 또는 법인에 대부하는 경우에 해당하여 수의계약으로 대부하는 경우로서 지방자치단체의 장이 지역경제 활성화를 위하여 필요하다고 인정하는 경우
 - 천재지변이나 그 밖의 재해를 입은 지역주민에게 일정 기간 대부하는 경우
 - 해당 지방자치단체가 출자·출연한 비영리 공공법인 또는 공법인의 비영리사업을 위하여 대부하는 경우
 - 정부출연연구기관등 또는 「산업기술혁신 촉진법」 제42조제1항에 따른 전문생산기술 연구소를 유치하기 위하여 대부하는 경우에 해당하여 수의계약으로 대부하는 경우
 - 지방자치단체가 시행하는 사업을 위하여 이전하는 공익시설의 소유자가 그 공익시설과 직접 관련된 재산을 그 공익시설을 이전하는 기간 동안 사용하려는 경우에 해당하여 수의계약으로 대부하는 경우
 - 건물 등을 신축하여 기부하려는 자가 신축기간 동안 그 부지를 사용하는 경우에 해당하여 수의계약으로 대부하는 경우
 - 지방자치단체조합(해당 지방자치단체가 구성원인 경우로 한정한다)에 대부하는 경우
- ▶ 다른 법률에 의하여 대부료를 면제하는 경우(공유재산법 제2조의2)
- 다른 법률에서 공유재산법에도 불구하고 대부료를 면제하도록 규정하고 있는 경우

○ (대부료 감경) 「공유재산법」 제34조제2항, 제3항

- 공유재산법령에서 위임하여 해당 지방자치단체 조례로 대부료 감경 범위를 정한 경우 그 비율 범위 내에서 가능

- 지방자치단체의 장은 대부를 받은 자가 재난으로 그 재산을 일정 기간 사용하지 못하였을 때에는 복구 완료기간의 대부료를 일할 계산하여 감경

감면 사유	조례로 정할 수 있는 범위
지방자치단체 조례로 정하는 시설(시행령 제35조제2항제3호)	100분의 30 이내
시행령 제29조제1항제20호·제25호 또는 제26호에 해당하여 수의 계약으로 대부를 한 경우	100분의 50 이내
산업위기대응특별지역, 고용재난지역, 고용노동부장관이 지정·고시하는 지역에 있는 공유재산을 대부한 경우	100분의 50 이내
시행령 제29조제1항제19호에 해당하는 시설을 유치하기 위하여 대부한 경우	100분의 50 이내
해당 지방자치단체의 귀책사유로 사용허가 또는 대부를 받은 공유재산의 사용에 제한을 받은 경우 ※ 다만, 법 제31조제4항제2호에 따라 사용·대부기간을 연장받은 경우는 제외	100분의 100의 이내

▶ (참고) 사용료·대부료 감경(공유재산법 시행령)

- 시행령 제13조제3항제8호·제29조제1항제12호 : 지역경제활성화에 기여할 수 있는 해당 지역특산품 또는 해당지역생산제품 등을 생산·전시 및 판매하는데 필요하다고 지방자치단체의 조례로 정하는 경우
- 시행령 제13조제3항제21호·제29조제1항제20호 : 지방자치단체의 장이 수립한 일자리 정책에 따라 미취업 청년 등 미취업자가 창업을 위해 공유재산을 사용하도록 사용허가 또는 대부하는 경우
- 시행령 제13조제3항제22호·제29조제1항제25호 : 행정안전부장관이 정하여 고시하는 취약계층 고용비율을 충족하는 사회적기업, 사회적협동조합, 자활기업, 마을기업에 사용하도록 사용허가 또는 대부하는 경우
- 시행령 제13조제3항제23호·제29조제1항제26호 : 「고용보험법」 제19조제2항에 따른 우선지원 대상기업으로서 청년 친화적 근로조건을 갖추고 있다고 고용노동부장관이 정하여 공고하는 기업이 사용하도록 사용허가 또는 대부하는 경우
- 시행령 제29조제1항제19호 : 지역경제를 활성화하기 위하여 해당 지역에 거주하는 상시 종업원의 수가 10명 이상인 공장 또는 연구시설과 그 지원시설 등에 해당하는 시설을 유치하기 위하여 대부하는 경우

③ 대부료 조정

- (근거) 「공유재산법」 제33조, 같은 법 시행령 제34조
- (대상) 동일인(상속인이나 그 밖의 포괄승계인은 피승계인과 동일인으로 봄)이 같은 공유재산을 1년을 초과하여 계속 사용하는 경우(동일한 조건으로 갱신하는 경우 포함) 적용
- (감경범위) 대부료가 전년도보다 5% 증가한 부분에 대하여 그 일부 또는 전부를 조례로 정하는 금액을 감액

< 대부료 조정 계산식 >

$$\text{조정된 대부료} = (1 - \text{조례조정요율}) \times \text{산출한 대부료} + \text{조례조정요율} \times 1.05 \times \text{전년도 대부료}$$

- 전년도보다 하락하였거나 5% 미만으로 증가한 경우 그 산출한 금액으로 징수
- 다만, 전년도의 연간 대부료가 「공유재산법」 또는 다른 법률에 따라 대부료를 감경받거나 제31조제1항 단서에 따라 한시적으로 인하한 요율을 적용한 경우에는 변경 전 연간 대부료로 산출

④ 예정가격의 체감

- (근거) 「공유재산법 시행령」 제33조
- (적용) 입찰을 두 번 실시하여도 낙찰되지 않은 경우
 - 세 번째 입찰부터 최초 대부료 예정가격의 100분의 20을 최저한도로 하여 매회 최초 사용료·대부료 예정가격의 100분의 10 이내의 금액만큼 그 예정가격을 낮추어 조정
- ※ 연속된 입찰에 한하여 적용하므로 체감된 가격을 수의계약으로 사용허가 또는 대부하는 것은 곤란(입찰을 통해서만 체감 적용)

□ 대부계약 해지조건지 지정

- 대부계약일로부터 1년 이내 대부 목적 사업 착수 및 대부목적 외 사용, 대부조건 위반시 대부계약 해지 조건으로 계약하여야 함 (「공유재산법 시행령」 제29조 참조)
- 폐교재산을 활용하고자 하는 용도가 다른 법령에 의거하여 인·허가, 등록, 신고 등을 받아야 하는 시설일 경우에는 교육감이 정하는 기간 내 해당 소관청으로부터 필요한 인·허가 등을 받지 못할 경우에는 계약해지 조건을 붙여야 함

□ 대부 점검(「공유재산법」 제44조)

- 교육감은 대부목적 및 조건의 이행상황을 정기적으로 점검·확인
- 점검결과, 계약조건 위반 등의 사항이 확인될 경우에 즉각 시정 요구하고, 이를 미이행할 때에는 계약해지 검토

□ 전대 금지(「공유재산법」 제35조)

- 폐교재산을 대부받는 자가 대부받은 재산의 일부 또는 전부를 제3자에게 전대하는 일이 없도록 감독 철저

□ 손해보험계약(「공유재산법 시행령」 제4조)

- 폐교재산은 교육감이 손해보험이나 공제에 가입하여야 함
- 교육감이 폐교재산을 대부를 하는 경우에는 유상·무상 여부에 관계 없이 지방자치단체가 부담한 보험료나 공제금에 해당하는 금액을 대부 받은 자에게 부과할 수 있음

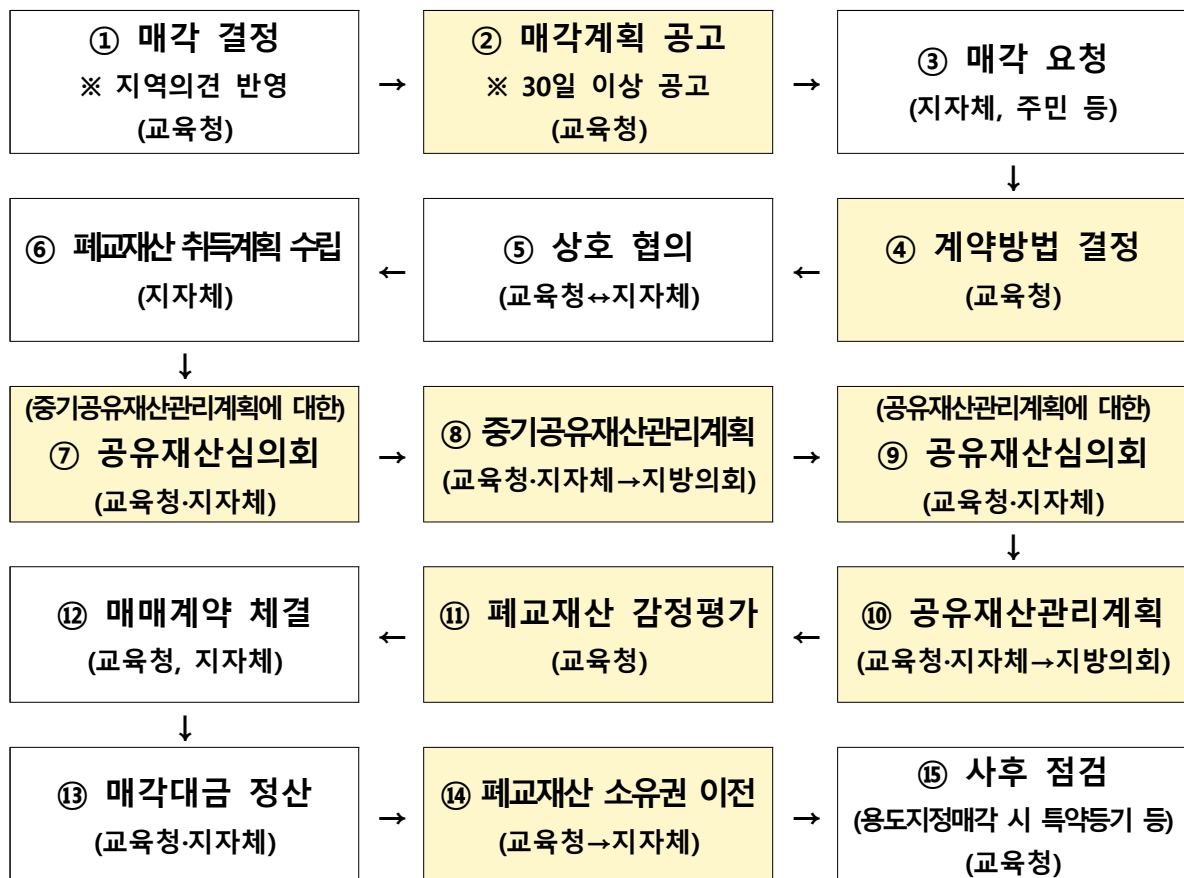
4. 폐교재산 처분

□ 의의

- 폐교재산을 처분하는 경우에는 「폐교활용법」 및 「공유재산법」 등 관계법령이 정한 매각·양여·교환의 기준과 방법에 따라 엄격히 처리
※ (동일 지자체 내 시·도지사) 회계 간 재산이관, (다른 지자체의 시·도지사) 처분 가능

① 매각

< 폐교재산 매각 절차 >



※ 민간은 ⑤·⑥절차 생략 가능, 폐교 공표한 최초연도에는 지방의회의 인정을 받으면 ⑦·⑧절차 생략 가능, 일반입찰 매각은 추가 입찰절차 이행 필요

※ ⑦~⑩은 같은 회기내 의회 제출·의결 가능

- **(②매각계획 공고)** 교육감은 폐교재산 매각 시 해당 매각계획을 일간신문, 공보 또는 인터넷 홈페이지에 게재하는 등 효과적인 방법으로 30일 이상 공고(「폐교활용법 시행령」 §3⑤)

- **(^④계약방법)** 폐교재산 매각은 일반입찰의 방법으로 매각하는 것이 원칙이며, 수의계약, 지명경쟁입찰 방법으로도 할 수 있음
 - **(일반입찰)** 「공유재산법」 제29조에 따라 일반입찰이 원칙임
 - **(수의계약)** 「폐교활용법」 제5조 및 「공유재산법 시행령」 제38조 제1항에 따라 매각하는 경우에는 수의계약으로 매각할 수 있음
 - **(지명입찰)** 「공유재산법 시행령」 제37조 각 호에 해당하는 경우에는 지명경쟁입찰의 방법으로 매각할 수 있음



※ 교육감이 폐교재산을 지자체에 매각 시 「공유재산법 시행령」 제38조제1항제1호에 따라 수의계약이 가능하므로, 특약등기 없는 수의계약으로 할 것인지, 지명경쟁입찰(용도지정)을 할 것인지를 탄력적으로 정하여 운영할 수 있음

제36조(일반재산의 매각) ② 일반재산을 공공목적으로 매각하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 매수자에게 그 재산의 용도와 그 용도대로 사용하여야 할 기간을 정하여 매각할 수 있다.

③ 제2항에 따라 용도를 지정하여 매각하는 경우에는 제38조 제1항 제2호의 사유가 발생하면 해당 매매계약을 해제한다는 내용의 특약등기를 하여야 한다.

제37조(지명경쟁으로 매각할 수 있는 경우) 지방자치단체의 장은 일반재산이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 법 제29조 제1항 단서에 따라 지명경쟁으로 매각할 수 있다.

1. 해당 재산에 연접(連接)한 토지의 소유자를 지명하여 입찰에 부칠 필요가 있는 경우
2. 법 제36조제2항에 따라 공공목적으로 용도를 지정하여 매각하는 경우
3. 제38조제1항에 따른 수의계약에 의한 매각을 신청한 자가 2인 이상인 경우

※ (용도지정) 「공유재산법」 제36조에 따라 용도를 지정하여 매각하는 경우에는 그 재산의 매각일로부터 10년 이상 정해진 용도로 활용하여야 하고 매수자가 지키지 아니한 경우 해제한다는 특약등기 필요, 다만 교육연구시설 등과 같이 같은 용도로 계속 사용하면서 당초 세부활용계획이 달라져도 해당 용도로 사용하는 것으로 볼 수 있음

○ ⑦·⑨ **공유재산심의회 심의**

- 요건 충족시 폐교재산 매각에 관한 공유재산심의회의 심의

- ▶ 공유재산 처분에 관한 공유재산심의회의 심의는 (중기)공유재산관리계획을 수립·변경하는 경우(「공유재산법」§16②1)와 조례에서 정한 요건(「공유재산법」§16②6)에 따라 공유재산심의회 심의
- ※ (예시) 서울특별시교육비특별회계 소관 공유재산 관리 조례 : 대장가격 5억원 초과, 경기도교육비특별회계 소관 공유재산 관리조례 : 대장가격 3억원 초과

○ ⑧·⑩ **중기공유재산관리계획 및 공유재산관리계획 수립**

- 요건* 충족시 폐교재산 매각에 관한 중기공유재산관리계획 수립

* 공유재산관리계획 수립 요건과 동일

- ▶ (참고) 폐교 공표 후 최초로 폐교활용계획을 수립하는 경우에는 지방의회의 인정*을 받으면 중기공유재산관리계획 수립없이 공유재산관리계획을 수립할 수 있으며, 폐교활용계획 최초 수립이 아닌 경우에는 중기공유재산관리계획을 수립하여야 함
- * 중기공유재산관리계획을 수립하지 않고 공유재산관리계획을 수립하는 경우에 지방의회가 이를 인지하고 공유재산관리계획에 해당 내용을 명시하여 의결한다면 지방의회가 인정한 경우로 봄

< '24년 중기공유재산관리계획 작성기준 >

다. 지방자치단체 중요재산(영 제7조제1항)의 취득·처분은 중기공유재산관리계획에 반영 후 공유재산관리계획을 수립함을 원칙으로 한다. 다만 중기공유재산관리계획을 수립할 때에 반영하지 못할 불가피한 사유로서 다음과 같은 경우에는 예외로 할 수 있다.

- 5) 그밖에 불가피한 사유로서 중기공유재산관리계획에 포함되지 않았으나 긴급히 중요재산을 취득·처분할 필요가 있다고 해당 지방의회가 인정하는 경우

- 요건 충족시 폐교재산 매각에 관한 공유재산관리계획 수립

- ▶ (참고) 「공유재산법」 제10조 및 같은 법 시행령 제7조제1항, 조례에서 정한 1건당 기준가격 및 기준면적에 따라 공유재산관리계획 수립

○ ⑪ **감정평가(매각대금 결정)**

- 2인 이상의 감정평가법인등에게 의뢰하여 평가한 감정평가액을 산술평균한 금액 이상으로 결정(「공유재산법 시행령」 §27①)

※ 감정평가액은 평가일로부터 1년 동안만 적용(시행령 제27조제2항)하되, 행정안전부장관이 정하는 경우 그 기간을 연장할 수 있음

< 지방자치단체 공유재산 운영기준 >

제15조(매각 시 감정평가액의 유효기간 연장) 영 제27조제2항 후단의 행정안전부장관이 정하는 경우라 함은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 공유재산의 처분재산 가격에 현저한 변동이 없는 경우. 이 경우, 기 평가된 금액이 현저하게 변동이 없다는 것을 객관적인 자료로 입증된 경우에 한한다.
2. 감정평가수수료가 매각 예정가격에 60% 이상 소요되는 경우

- 재산가격이 특·광역시, 인구 50만 이상의 시는 3천만원, 그 외 지방자치단체는 1천만원 미만인 경우, 토지의 가격은 개별공시지가, 건물의 가격은 「지방세법」에 따른 시가표준액으로 할 수 있음(「공유재산법 시행령」 제27조④)

▶ **매각대금의 체감**(「공유재산법 시행령」 제40조)

- 입찰을 두 번 실시하여도 낙찰되지 않은 경우 적용하며, 세 번째 입찰부터 최초 매각 예정가격의 100분의 80을 최저한도로 하여 매회 그 최초 매각 예정가격의 100분의 10 이내의 금액만큼 그 예정가격을 낮추어 조정
- 다만, 지방자치단체가 활용할 가치가 없는 재산으로서 공유재산관리계획에 따라 일반재산을 매각하는 경우에는 100분의 50을 최저한도로 체감
- ▶ (예시) 최초 예정가격이 50,000만원인 경우 매 1회 체감시 마다 최초 매각 예정가격에서 50,000만원 범위내에서 체감하여야 함

【 예정가격 50,000만원 】

회 차	경쟁입찰 시	예정가격 대비	수의매각 시	비 고
1회	50,000만 원	100%	해당없음	
2회	50,000만 원	100%	해당없음	
			50,000만원 이상	유찰 후 사용 희망자 있는 경우 수의계약 체결
3회	45,000만 원	90%	50,000만원 이상	유찰 후 사용 희망자 없는 경우 예정가격 체감
			50,000만원 이상	
4회	40,000만 원	80%	50,000만원 이상	체감한 예정가격으로도 유찰되었을 때 사용희망자가 있는 경우 당초 예정가격 이상으로 수의계약 체결하거나 다음 입찰 참가 안내
⋮	⋮	⋮	⋮	
7회(마지막회)	25,000만 원	50%	50,000만원 이상	

- ▶ 3회차 부터 체감을 하여 낙찰자가 결정이 된 후 그 낙찰자가 계약이행을 하지 아니(포기)한 경우, 낙찰된 당시의 체감된 예정가격으로 하는 것이 아니라 새로운 계약절차를 이행하여야 함

○ ⑭ **소유권이전 시기** ※ 민간 등에 매각하는 경우 적용

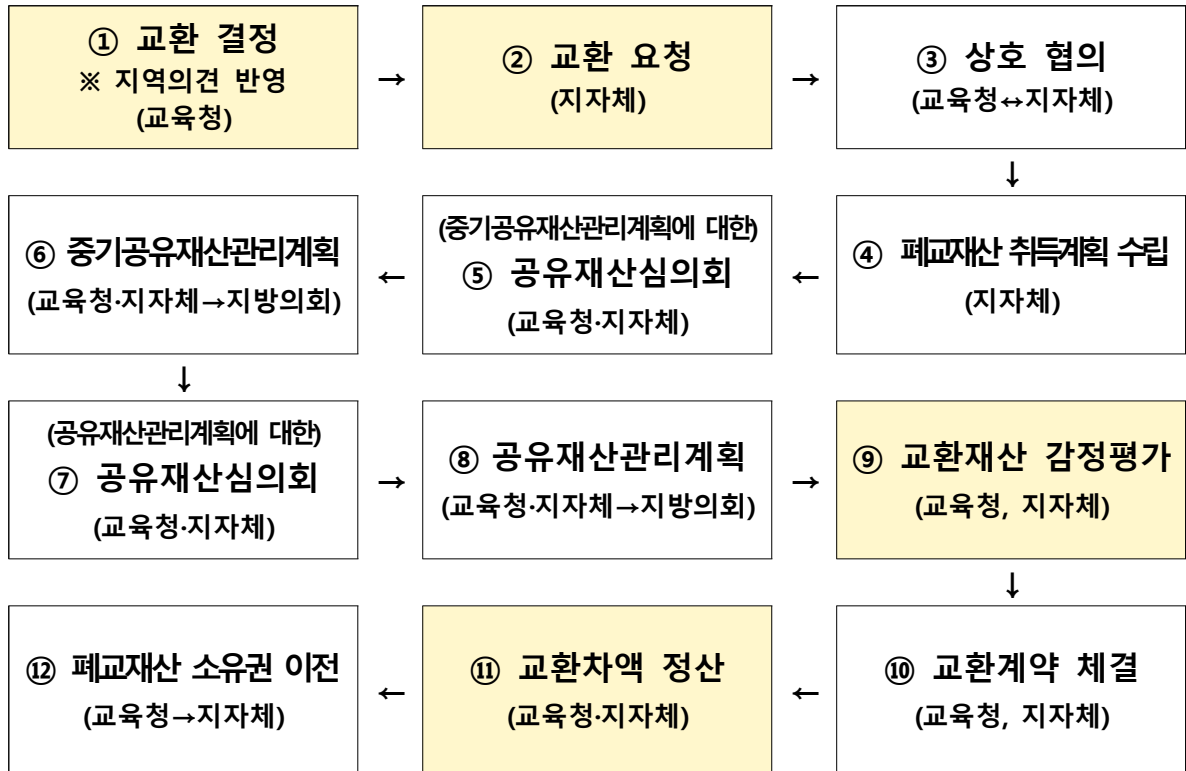
- (근거) 「공유재산법 시행령」 제41조
- (원칙) 일반재산 매각시 소유권 이전은 매각대금이 완전히 납부된 후에 하여야 함
- (예외) 일반재산의 매각대금을 분할납부하게 하는 경우에는 매각대금이 완전히 납부되기 전에 소유권을 이전할 수 있음
- (채권확보 조치) 이 경우 저당권 설정 등 채권 확보를 위하여 필요한 조치를 하여야 함

< 매각대금 완납 전 소유권 이전 >

- ▶ 매각대금 완납 전에 매수자에게 소유권을 이전하고자 하는 경우에는 매각대상 공유재산에 대하여 지방자치단체를 저당권자로 하는 1순위 저당권을 설정함
- ▶ 이 경우 저당권이 설정되는 재산의 가액이 매각대금 잔액에 미달하는 경우에는 매수자는 그 차액을 미리 납부하여야 함
- ▶ 매각대상 공유재산에 대하여 지방자치단체를 저당권자로 하는 1순위 저당권을 설정하여 매수자에게 소유권을 이전하는 경우에는 다음 각호의 사항을 준수하여야 함
- ▶ 등기소에 소유권이전 서류와 저당권설정계약을 제출시에는 권리이전과 저당설정 관계가 연번으로 접수되도록 하여 타권리 관계가 양자 사이에 존재치 않도록 함
- ▶ 소유권이전 및 저당권 설정이 완료된 때에는 등기사항증명서를 징구하여 채권 확보에 차질이 발생하지 않도록 하여야 함

② 교환

< 폐교재산 교환 절차 >



※ 민간은 ③절차 생략 가능, 폐교 공표한 최초연도에는 지방의회의 인정을 받으면

⑤·⑥절차 생략 가능

※ ⑤~⑧은 같은 회기내 의회 제출·의결 가능

○ ①·②· 폐교재산의 교환(「공유재산법」 제39조제1항)

- 지방자치단체의 장은 다음에 해당하는 경우에는 일반재산인 토지, 건물, 그 밖의 토지의 정착물을 국유재산, 다른 지방자치단체의 공유재산 또는 사유재산과 교환할 수 있으며, 다만, 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」이 적용되는 경우에는 제외

- ① 해당 지방자치단체가 직접 공용·공공용재산으로 사용하거나 소규모 일반재산을 한 곳에 모아 관리함으로써 재산의 효율성을 높이는 데 필요한 경우
- ② 해당 지방자치단체에서 일반재산의 가치와 효용도를 높이는 데 필요한 경우로서 매각 등 다른 방법으로 해당 재산의 처분이 곤란한 경우

- ③ 국가 또는 다른 지방자치단체가 직접 공용·공공용재산으로 사용하거나 소규모 일반재산을 한 곳에 모아 관리함으로써 재산의 효율성을 높이는 데 필요하여 교환을 요청한 경우
- ④ 지역경제 활성화 또는 지역 주민의 복리 증진을 위하여 필요하다고 인정되는 경우로서 지방의회가 동의한 경우

○ ①·② **교환 요건**(「공유재산법 시행령」 제11조의2, 제44조)

- 폐교재산과 사유재산 간 교환 시 서로 유사한 재산이어야 함
- 국유재산 또는 다른 지자체 공유재산과 교환하는 경우는 서로 유사하지 않아도 교환 가능함

< 교환 요건인 서로 유사한 재산 >

- ▶ 토지를 토지와 교환하는 경우(전, 답, 구거, 도로, 잡종지 등의 지목을 망라하여 유사한 재산으로 봄)
- ▶ 건물을 건물과 교환하는 경우(단독건물, 집합건물 등을 망라하여 유사한 재산으로 봄)
- ▶ 양쪽 또는 어느 한 쪽의 재산이 건물(공작물·임야 포함)이 있는 토지인 경우에는 주된 재산(그 재산의 가액이 전체 재산가액의 2분의 1 이상인 재산을 말함)이 서로 일치하는 경우
- ▶ 다만, 국유재산 또는 다른 지방자치단체 소유 공유재산과의 교환시에는 서로 유사한 재산이 아니어도 가능함

○ (⑨·⑪) **교환 가격** 일반재산 매각 평가기준 준용(「공유재산법 시행령」 §27)

- 폐교재산을 교환할 때에는 그 재산의 가액이 1천만원(특별시·광역시와 인구 50만 이상의 시의 경우는 3천만원) 이상일 때에는 2개 이상의 감정평가법인등에게 평가를 의뢰하여 그 평가액을 산술평균한 금액으로 교환

※ 폐교재산의 가격이 1천만원 미만일 경우는 감정평가 생략 가능, 토지는 개별 공시지가를, 건물은 시가표준액을 기준으로 함

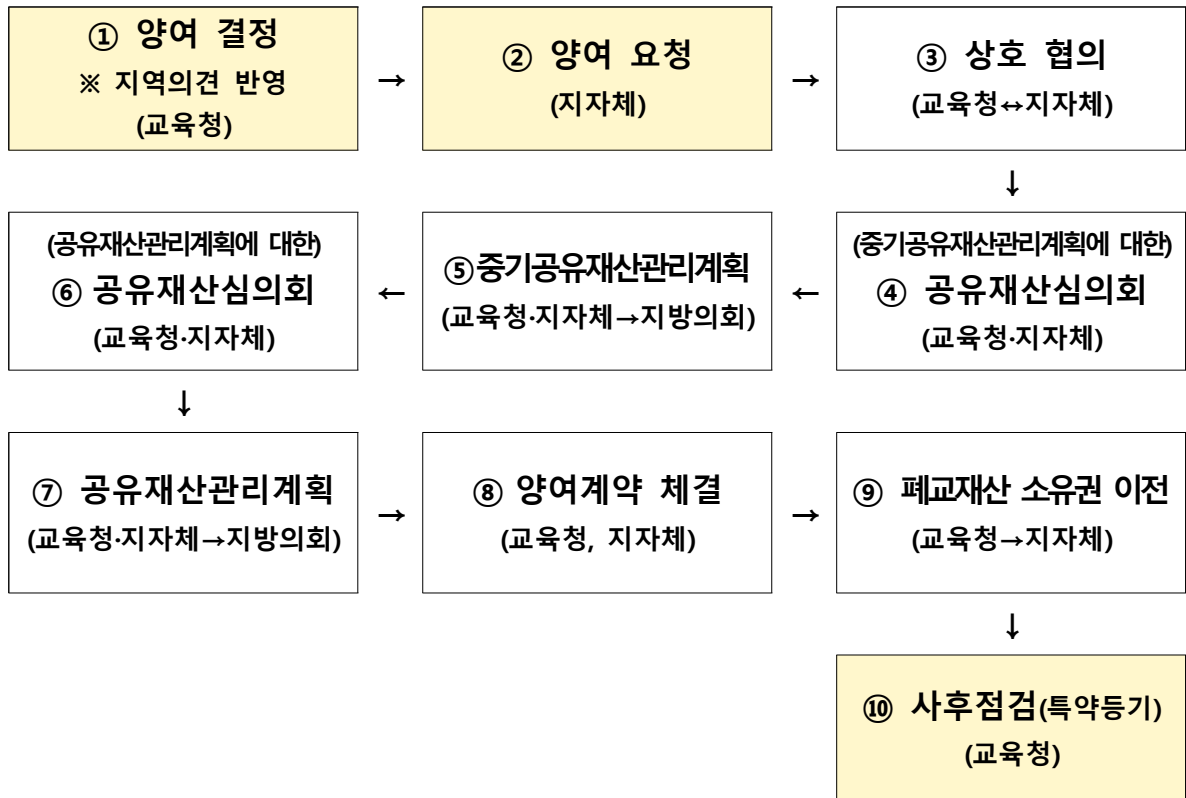
- 국가, 다른 지자체와 폐교재산 교환시 1인의 감정평가법인등에게 의뢰하여 평가한 감정평가액 또는 「공유재산법 시행령」 제31조 제2항 각 호의 방법으로 산출한 재산가격*으로 할 수 있음

* 토지: 개별공시지가, 주택: 주택가격, 건물: 시가표준액 등

- 교환 쌍방의 가격이 동일하지 않을 시에는 그 차액은 금전으로 납부하여야 함

③ 양여

< 폐교재산 양여 절차 >



※ ④~⑦은 같은 회기내 의회 제출·의결 가능

○ ① 폐교재산의 양여

- 양여란 무상으로 아무런 대가 없이 교육감 이외의 자에게 공유재산의 소유권을 이전하는 사법상의 계약이며,
- 대가없는 공유재산의 처분이라는 점에서 실질적으로 보조금의 교부와 같은 효과를 가져올 수 있고,
- 행정관청이 그 재량을 행사함에 있어서 국민에게 불공평한 결과를 초래할 수 있기 때문에 법률에서 정한 특별한 경우에 예외적으로 적용

○ ① 양여 요건

- (근거) 「공유재산법」 제40조
- (요건) 「공유재산법」 등 법률에 근거가 있는 경우에 가능

< 양여 조건 >

- ① 해당 지자체의 구역(특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·도의 구역) 안에 있는 지자체(시·군 또는 자치구)에서 공용 또는 공공용으로 사용하기 위하여 필요한 경우
 - ※ 시·도 교육감이 관할 시·도의 기초 지자체에 폐교재산을 양여 할 수 있음
- ② 용도가 지정된 국고보조금·지방교부세 또는 기부금으로 조성된 일반재산으로서 그 용도에 따라 이를 양여하는 경우
 - 해당 일반재산이 재난대비용, 재난복구용, 구호사업용 재산인 경우, 그 밖에 이와 유사한 용도의 재산에 해당하는 경우
 - 국가 또는 다른 지자체의 토지 위에 있는 공유건물(부대시설을 포함)로서 그 공유건물을 그 용도에 따라 그 토지의 소유자인 국가 또는 지방자치단체에 양여하는 경우
- ③ 행정재산의 용도를 폐지한 경우에 있어서 그 용도에 갈음할 다른 시설을 제공한 자와 그 상속인 기타의 포괄승계인에게 양여하는 경우
 - ※ 제공받은 시설의 가액 범위로 하고, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제52조제3항에 따라 용도지역, 용적률, 건폐율 및 층수를 완화하여 적용받은 경우에는 그 상당액을 제외한 금액 이내로 함. 다만, 토지의 경우에는 면적으로 산정
- ④ 도시계획사업집행의 부담을 한 지방자치단체에 그 도시계획지역 안에 소재하는 토지를 양여하는 경우
- ⑤ 그 밖에 자산가치가 하락하거나 보유할 필요가 없는 경우
 - 공유산림 보호에 공로가 있거나 또는 보호상 필요한 조치에 협조한 현주민에게 그 산림의 산물 중 일부를 양여하는 경우
 - 해당 지방자치단체의 소유가 아닌 토지에 있는 건물로서 대부 또는 매각이 곤란하고, 철거비용이 건물의 재산가액보다 많이 소요되며, 토지소유자가 건물의 철거를 요구함에 따라 불가피하게 토지소유자에게 그 건물을 양여하는 경우
 - 해당 지방자치단체의 소유가 아닌 토지에 있는 용도폐지된 마을회관을 마을주민이 공동으로 사용할 수 있도록 하기 위하여 마을주민 과반수의 동의를 얻어 공동대표 또는 마을회로 양여하는 경우

○ ①·②·미활용 폐교 양여

- 시·군·구 지자체가 폐교재산을 공용·공공용으로 사용하려는 경우, 「공유재산법」 제40조제1항제1호에 따라 시·도 교육감은 관할 시·군·구 지자체에 폐교재산을 양여할 수 있음
- ※ (예시) 대부·매각·회계이관 등 장기간 활용되지 않는 미활용 폐교는 시·군·구에 양여하여 공용·공공용 목적으로 활용하게 할 수 있음(사전협의 등 필요)

○ ①·②·양여재산의 가격평가(「공유재산법 시행령」 제46조제1항)

- 해당 특별시·광역시 또는 도의 구역에 있는 시·군·자치구에서 공용 또는 공공용으로 사용하기 위하여 필요로 양여하는 경우에는 공유재산 대장가격*을 해당 재산의 가격으로 함

* 「지방회계법」 제12조에 따른 회계기준가격

▶ 기부 및 양여 ※ 민간의 경우 적용

- 대체시설 제공에 따라 폐교재산을 양여하는 경우에는 대체시설을 제공한 자로부터 그 대체시설의 기부채납한 후에 양여할 수 있음
- 기부재산과 양여재산을 동일시점 내지는 가장 근사한 시점에 평가한 후 이전과 동시에 또는 이진후 기존시설의 양여 절차를 개시하여 대체시설 제공자에게 재산상 불이익이 없도록 하여야 함

○ ⑩ 양여 시 특약등기 조치

- 양여 시에는 양여 목적대로 사용할 것을 확약하기 위하여 양여 받은 재산을 10년 이내에 양여 목적 외의 목적으로 사용할 때에는 이를 취소할 수 있음을 계약서에 명시하고 특약등기를 하여 양여의 목적대로 사용되도록 조치

※ 10년 이내에 양여 목적대로 사용하지 않을 때에는 양여 취소

○ ⑩ 양여계약의 해제(「공유재산법」 제41조)

- 교육감은 일반재산을 양수한 자가 다음에 해당하면 그 양여계약을 해제할 수 있음

① 일반재산의 용도를 지정하여 양여한 경우에 양수자가 지정된 날이 지나도 그 용도에 사용하지 아니하거나, 지정된 용도에 이를 제공하였더라도 지정된 기간에 그 용도를 폐지한 경우

② 거짓 진술, 거짓 증명 서류의 제출, 그 밖의 부정한 방법으로 계약을 체결한 사실이 발견된 경우

- 교육감이 양여 계약을 해제한 경우에는 지체없이 그 권리의 회복에 필요한 조치를 하여야 함

○ 양여 시 확인사항

- 교육감은 일반재산을 양여할 때에는 양여에 필요한 기본정보를 명백히 기록하여 관리하여야 함

< 양여 시 기본정보 >

- ▶ 양여받는 자의 명칭·성명 및 주소 ※ 민간의 경우 민간 법인 등 정보
- ▶ 양여하는 일반재산의 가격
- ▶ 양여하는 재산의 상태
- ▶ 양여하는 사유 및 조건(조건이 있는 경우에 한정)
- ▶ 계약서 및 수령증

IV 폐교재산 소유권 이전

□ 폐교재산의 소유권(등기)이 교육감에서 지자체로 변경된 경우

- 「폐교활용법」은 교육감을 주체로 규정하고 있으므로, 지자체로 이관·소유권 변경 후에는 「공유재산법」만 적용됨
- 다만, 「공유재산법」 제2조의2에 따라 다른 법률에서 특별한 규정이 있으면 그 법률에 따를 수 있음

참고

폐교재산 관리서식

1-1. 폐교재산 대부·매수 신청서(예시)

폐교재산 [() 대 부 수 () 매 수] 신청서(예시)							
신청인	①성명				②주민등록번호		
	③주소				④ 전 화 번 호		
⑤ 신청내용							
재 산 의 표 시				신청 면적 (㎡)	용도	대부자 또는 매수자	비고
소 재 지	지목	지적(㎡)					
첨부서류 1. 주민등록등본(행정정보 공동이용 동의로 갈음 가능) 2. 사업자등록증 사본(신청인이 사업자인 경우)							
위 재산의 () 대 () 매 부 수 를 신청합니다. 년 월 일 신청인 (서명 또는 인) ○○○○ 교육감 귀하							

1-2. 폐교재산 대부 입찰 공고(예시)

○○○○년도 제○회 폐교재산 대부 입찰 공고(예시)

1. 입찰물건의 표시

물건 목록과 같음

2. 입찰참가자격

가. 모든 사람 (내·외국인 및 법인 포함)의 참여가 가능합니다.

나. 대리인이 입찰에 참가하고자 하는 경우에는 입찰 마감일까지 대리입찰 신청서 (입찰자의 날인 및 인감증명이 첨부된 위임장)를 작성하여 ○○○ 교육감에 제출하여야 합니다.

다. 2인 이상이 공동명의로 입찰에 참가하고자 하는 경우에는 인터넷입찰 마감 일까지 공동입찰 참가신청서를 ○○○ 교육감에 제출하고 대표 입찰자 명의로 입찰에 참여해야 합니다.

라. 민법상 만19세 미만의 미성년자 명의로 입찰에 참가하고자 하는 경우에는 인터넷 입찰 마감일까지 법정대리인의 미성년자 입찰 참가 동의서(법정대리인 인감증명서 및 주민등록등본<행정정보 공동이용 동의로 같음 가능> 첨부)를 ○○○ 교육감에 제출하고 입찰에 참가하여야 합니다.

3. 입찰 및 개찰

가. 입찰기간 : 0000.00.00.00:00 ~ 0000.00.00.00:00

나. 개찰일시 : 0000.00.00.00:00 이후

다. 낙찰자 발표 : 한국자산관리공사 전자자산처분시스템(<http://www.onbid.co.kr>)

4. 입찰방법 : 일반경쟁입찰에 의합니다.

5. 입찰참가전 준비사항

입찰자는 입찰참가 전까지 온비드(www.onbid.co.kr) 회원가입 후 공인인증기관으로부터 전자입찰용(비용) 공인인증서를 발급받아 온비드에 등록하여야 합니다.

6. 입찰예정가격 및 입찰보증금

가. 대부입찰예정가격은 대부 받고자 하는 최저 연간대부료이며, 최고가격으로 낙찰된 연간대부료는 해당 폐교재산에 대한 연간대부료로서 대부계약 만료 시 전세 또는 임대보증금과 같이 반환되는 것이 아니므로 유의하시기 바랍니다. 입찰을 실시하여도 입찰자나 낙찰자가 없는 때에는 최초 대부예정가격의 100분의 20에 해당하는 금액을 최저 한도로 하여 3회차부터 입찰할 때마다 최초 대부예정가격의 100분의 10 이내에 해당하는 금액을 채감합니다.

나. 입찰자는 대부 받고자 하는 금액의 10%이상에 해당하는 금액(현금, 당일 교환 결제가 가능한 우체국을 포함한 금융기관 발행 자기앞 수표 또는 보증보험증권)을 인터넷 입찰 마감 전까지 온비드의 지정된 예금계좌에 입금하여야 합니다.

다. 입찰결과 무효 또는 유찰된 경우 입찰보증금은 응찰자가 지정한 환불계좌로 이자 없이 환불되며 별도의 송금 수수료가 발생될 경우에는 입찰보증금에서 이를 공제합니다.

7. 입찰의 무효 및 취소

- 가. 단독입찰, 입찰보증금을 납부하지 아니한 입찰, 동일물건에 대하여 동일인이 2통 이상의 유효한 입찰서를 제출한 입찰, 기타 입찰공고에 고지한 내용을 위반한 입찰은 낙찰자 결정 이후라도 무효로 처리하며, 계약체결 이후 위반 사실이 발견될 경우에도 계약을 취소할 수 있습니다.
- 나. 대부자(○○○ 교육감)는 공고일 이후 입찰 종료 시까지 공고물건에 대하여 불가피 하게 취소 사유가 발생한 경우에는 해당 물건의 입찰을 무효 처리합니다.
- 다. 입찰 진행시 온비드 장애 및 기타 사유로 인하여 입찰진행이 어려운 경우에는 인터넷 입찰을 연기 또는 중지할 수 있습니다.

8. 낙찰자 결정방법

- 가. 온비드 시스템에서 전자적 방법으로 일괄 개찰하여 대부예정가격 이상으로 1인 이상의 유효한 입찰이 성립한 경우에 한하여 그 중 최고가액의 입찰자를 낙찰자로 결정합니다.
- 나. 동일한 최고가격으로 입찰한 자가 2인 이상인 경우에는 온비드 시스템에 의한 무작위 추첨으로 낙찰자를 결정합니다.

9. 계약체결 및 대금납부방법

- 가. 낙찰자는 낙찰일로부터 5일(○○○○.○○.○○) 이내에 대부료 잔금 납입 후 주민등록등본 1통(행정정보 공동이용 동의로 갈음 가능) 및 인장을 지참하여 ○○○ 교육청에서 대부계약을 체결하여야 하며, 이에 응하지 않을 경우에는 낙찰을 무효로 하고 입찰보증금은 ○○○ 교육청에 귀속됩니다.
- 나. 대부계약 기간은 대부계약 체결일로부터 최장 5년이며, 계약갱신이 되지 않을 수 있습니다.
 - 다만, 주거 및 경작을 목적으로 하는 재산은 종전의 대부기간을 갱신할 수 있으며, 갱신기간은 5년을 초과할 수 없습니다.
- 다. 2차년도 이후의 연간 대부료는 공유재산법의 관련 규정에 의하여 결정되며 매차년도 시작 1개월 전에 피대부자에게 공지합니다.
- 라. 폐교재산은 낙찰결정 이후 ○○○ 교육감과 대부계약 체결시에 구체적인 용도(사용목적)를 정하여 계약을 체결하여야 하며, 동 용도가 해당 재산의 위치·형태나 주변환경 등을 고려하여 공유재산의 효율적·합리적 관리에 적절치 않다고 판단될 때에는 해당 낙찰을 취소할 수 있습니다.
 - 과도한 소음 및 악취 등으로 환경을 저해하거나 다수민원의 발생이 예상되는 경우
 - 주택가 내의 혐오시설 및 유흥업종의 경우
 - 인근의 동종업종 등에 과도한 피해를 유발할 우려가 있는 경우
 - 사회통념상 비윤리적·비도덕적인 분위기를 조성할 우려가 있는 경우
 - 기타 폐교재산 관리업무에 막대한 지장이 초래될 것으로 예상되는 경우 등
- 마. 대부료는 일시불 선납이 원칙이나, 연간 대부료가 50만원을 초과하는 경우에는 시중은행의 1년 만기 정기예금의 평균 수신금리를 고려하여 행정안전부장관이 정하여 고시하는 이자율을 적용한 이자를 붙여 연 12회의 범위에서 분할납부할 수 있습니다.
 - 분할납부하게 하는 경우 일정한 금액 이하의 보증금을 예치하게 하거나 지방자치단체를 피보험자로 하는 이행보증보험을 체결하게 할 수 있으며, 이 경우 연간 대부료의 100분의 50에 해당하는 금액을 대부계약일까지 보증금으로 예치하거나 이행보증조치를 하여야 합니다.
 - 제출된 보증금은 계약종료일을 만기일로 하는 정기예금으로 예탁되며 이 보증금은 마지막 연도 최종 분납금을 납부하거나 대부기간 동안의 모든 대부료를 중도에 선납한 경우 또는

대부료 연체 등으로 대부계약을 해제 또는 해지한 경우에 연체된 대부료 및 연체료를 정산한 후 반환됩니다.

10. 물건별 특기사항

입찰물건별로 특기사항이나 부대조건 등을 온비드상 물건 상세정보에서 사전에 확인 하시고 기타 상세사항은 물건 기본정보에 표시된 담당부서에 필히 문의(확인)하시고 응찰 하시기 바랍니다.

11. 공통 조건

- 가. 폐교재산의 점유·사용에 따른 각종 인·허가사항은 피대부자 책임하에 득하여야 하며 인허가 명의자와 피대부자 명의가 일치하여야 합니다.
- 나. 입찰물건 중 관련 법령 등의 규제, 구조, 규격, 품질, 수량 등이 입찰내용과 상이한 경우에도 현 상태대로 대부하며 온비드 시스템(OnBid System)상의 사진이 현황과 다를 수 있으므로 사전에 공부의 열람과 현장을 충분히 답사하시고 물건정보의 상세내역을 해당 물건 담당자에게 사실확인 후 응찰하시기 바랍니다.
- 다. 입찰 물건 중 토지의 추천용도는 권장사항으로서 관련법령에 위배되지 않는 범위 내(건물의 경우 동종의 용도 범위 내)에서 용도변경이 가능하며, 낙찰 후 사용목적을 변경하고자 하는 경우에는 ○○○ 교육감과 협의하시기 바랍니다. 지상에 건축물을 설치하거나 건물의 원형에 변형을 가져오는 시설물의 설치는 금하고 있습니다. 다만, 불가피하게 가설건축물의 설치가 필요한 경우에는 관계 법령 및 해당 지방자치단체의 조례에서 허용하는 가설건축물의 설치가 가능한지 여부를 입찰 전에 해당 ○○○ 교육감에 충분히 확인한 후 응찰하시기 바랍니다.
- 라. 위 “다”항의 가설건축물은 존치기간이 종료하거나 계약이 해약되면 철거 하여야 하며, 계약이 만료되거나 해약되면 폐교재산을 원상으로 회복하여 반환하여야 합니다.
- 마. 피대부자는 입찰물건 전체를 본인이 직접 사용하여야 하며, 낙찰물건의 일부 또는 전체를 제3자에게 전대(轉貸)하여 유상 또는 무상으로 사용하게 하는 경우에는 계약을 즉시 해약합니다.
- 바. 피대부자는 대부받은 재산에 대하여 고의 또는 중대한 과실로 인하여 재산상에 손해를 끼친 경우에는 배상책임을 지며, 선량한 관리자의 주의로써 대부재산의 보존책임과 사용에 필요한 모든 부담을 지며, 유지·관리 비용은 물론 「민법」 제203조 또는 제626조의 규정에 의한 비용 등도 우리 ○○○ 교육청에 청구할 수 없습니다.
- 사. 대부계약 체결 이후 계약이 해약되는 경우에는 과납금 중에서 원상회복비용, 제세공과금 등을 공제한 잔액만을 이자 가산없이 반환합니다.
- 아. 기타 조건은 공유재산법, 폐교활용법, 입찰 참가자 준수규칙에 의하며 동 법령, 규칙, ○○○ 교육청에 비치되어 있는 폐교재산대부계약서 및 감정평가서(건물이 있는 경우에만)를 사전에 열람하시기 바랍니다.

12. 수의계약 안내

입찰결과 2회 이상 유찰된 물건에 대해서는 입찰종료 후 최초 대부예정가격 이상으로 수의계약을 신청할 수 있습니다.

○○○○년 ○○월 ○○일

○○○ 교육감

1-3. 폐교재산 대부계약서(예시)

폐교재산 대부계약서(예시)

재산의 표시 : ○○시 ○○구 ○○동 ○○번지 대 ○○○m²
 ○○시 ○○구 ○○동 ○○번지 건물 ○○m²

위 재산에 대하여 “대부자 ○○ 교육감”과 “대부받은 자 ○○○”와의 대부계약을 다음과 같이 체결한다.

제1조(사용목적) 대부재산의 사용목적은 ○○○○으로 한다.

제2조(대부기간) 대부기간은 0000년 00월 00일부터 0000년 00월 00일까지 ○년간)로 한다.

제3조(대부료) ① 대부료는 연액 일금○○○○○원정(₩000,000)으로 한다. 다만, 입찰로 대부하는 경우 2차연도 이후의 경우에는 「공유재산 및 물품 관리법 시행령」 제31조제3항의 계산식에 따라 별도 산정하여 결정한다.

제4조(대부료 납입) <일시납부의 경우> “대부받은 자 ○○○”은 ○○○○년 ○월 ○○일까지 대부료를 납부하여야 하며, 납부기한이 경과된 후 납부하는 경우에는 그 대부료에 대하여 「공유재산 및 물품 관리법 시행령」 제80조에 따라 연체료를 붙여 납부하여야 한다.

<분할납부의 경우> “대부받은 자 ○○○”은 아래와 같이 대부료를 납부하여야 하며, 납부기일이 경과된 후 납부하는 경우에는 그 분납금에 대하여 「공유재산 및 물품 관리법 시행령」 제80조에 따라 연체료를 붙여 납부하여야 한다.

회수	분납금	이 자	계	납부기일	회수	분납금	이 자	계	납부기일
1					3				
2					4				

※ 제1회차는 계약금으로 본다.

제5조(대부재산의 보존 및 연고권 배제) “대부받은 자 ○○○”은 선량한 관리자의 주의로써 대부재산을 보존할 책임을 지며, 통상의 수선에 소요된 비용, 영업을 위하여 설치한 시설물에 대하여 지출한 비용, 그 밖에 “대부자 ○○ 교육감”의 승인을 받지 아니한 개보수로 인하여 발생한 비용 등 「민법」 제203조 또는 제626조에 따른 비용상환청구 등 일체의 청구를 하지 못하며 사용권 이외의 권리주장을 하지 못한다.

제6조(손해보험) “대부자 ○○ 교육감”이 대부재산에 대하여 보험료 또는 공제금을 미리 납부한 때에는 「공유재산 및 물품 관리법 시행령」 제4조에 따라 “대부받은 자 ○○○”은 해당 보험료 또는

공제금을 “대부자 ○○○ 교육감”에게 납부하여야 한다.

제7조(행위제한) “대부받은 자 ○○○”은 “대부자 ○○○ 교육감”의 승인없이 다음 각호의 1에 해당하는 행위를 하지 못한다.

1. 대부목적의 변경
2. 대부재산의 전대 또는 권리처분
3. 대부재산의 원상을 변경하는 행위
4. 대부재산에 시설한 “대부받은 자 ○○○”의 시설물을 제3자에게 양도하는 행위

제8조(계약의 해지) ① 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 “대부자 ○○○ 교육감”은 “대부받은 자 ○○○”에 대하여 이 계약을 해지 할 수 있다.

1. 국가나 지방자치단체가 직접 공용 또는 공공용으로 사용하기 위하여 필요하게 된 때
2. “대부받은 자 ○○○”이 제4조에 따른 대부료를 납부하지 아니한 때
3. “대부받은 자 ○○○”이 채납처분 강제집행 또는 경매로 인하여 지상물건의 소유권을 상실한 때
4. “대부받은 자 ○○○”이 대부재산을 전대하거나 권리를 처분한 때
5. “대부받은 자 ○○○”이 국내에 주소 또는 거소가 없게 된 경우에 관리인을 신고하지 아니한 때
6. 기타 “대부받은 자 ○○○”이 공유재산관계법령 및 위 계약조항에 위반한 때

② 제1항의 경우에 “대부받은 자 ○○○”에게 손해가 있을지라도 “대부자 ○○○ 교육감”은 이를 배상하지 아니한다. 다만, 제1항제1호의 경우에는 사용할 국가나 지방자치단체가 손실을 보상한다.

③ 제2항의 단서 규정에 의하여 손실을 보상하는 경우에 그 보상액은 공유재산 및 물품 관리법 시행령 제36조에 따라 2개 감정평가업자의 평가액의 산술평균액을 기준으로 “대부자 ○○○ 교육감”이 결정하고, “대부받은 자 ○○○”은 보상액에 대하여 부당하다고 판단되면 보상통지를 받은 날로부터 60일 이내에 이의를 신청할 수 있으며, 이 경우 대부료는 제3조의 규정에 따라 계산하고 과납금은 이를 반환한다.

제9조(계약의 해지요청) ① 이 계약기간 중 “대부받은 자 ○○○”이 해지를 하고자 할 때에는 1월 전에 계약해지요청서를 제출하여야 한다.

② 제1항에 따라 계약을 해지하는 경우에 대부료는 제3조의 규정에 따라 계산하고 과납금은 이를 반환한다. 이 경우에 해지로 인하여 “대부받은 자 ○○○”에게 손해가 있을지라도 “대부자 ○○○ 교육감”은 이를 배상하지 아니한다.

제10조(재산의 반환) 대부기간이 만료되거나 이 계약이 해지된 경우에는 “대부받은 자 ○○○”은 “대부자 ○○○ 교육감”이 지정하는 기간내에 대부재산을 원상으로 회복하여 “대부자 ○○○ 교육감”의 소속직원의 참여하에 반환하여야 한다. 다만, 대부목적의 성질상 대부재산의 원상회복이 불필요한 경우와 사전에 “대부자 ○○○ 교육감”이 원상변경을 승인한 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

제11조(계약의 갱신) 대부기간 만료 후 “대부받은 자 ○○○”이 계속하여 대부를 받고자 할 때에는 기간만료 1월전까지 대부신청서를 제출하여야 한다.

제12조(변상금) 대부기간 만료 후 “대부받은 자 ○○○”이 대부계약을 체결하지 아니하고 계속하여 해당 재산을 사용할 때에는 「공유재산 및 물품 관리법」 제81조에 따라 변상금을 “대부자 ○○○ 교 육감”에게 납부하여야 한다.

제13조(배상확인) ① “대부받은 자 ○○○”이 이 계약에 정한 의무를 이행하지 아니하거나 의무를 위반하여 “대부자 ○○○ 교육감”에게 손해를 끼친 경우에는 “대부받은 자 ○○○”은 “대부자 ○○○ 교육감”에게 손해액을 배상하여야 한다.

② 대부재산이 “대부받은 자 ○○○” 이외의 제3자에게 매각된 때에는 이 계약은 해지하며, 이에 대하여 “대부받은 자 ○○○”은 이의를 신청하지 못한다. 다만, 그 해지로 인하여 “대부받은 자 ○○○”에게 객관적 손해를 끼친 때에는 “대부자 ○○○ 교육감”은 이를 배상하여야 한다.

제14조(해석) 이 계약조항에 관하여 이의가 있을 때에는 “대부자 ○○ 교육감”과 “대부받은 자 ○ ○○”이 협의하여 결정하되, 협의가 이루어지지 아니하는 경우에는 관계법령에 따른다.

제15조(이행보증보험 제출) “대부받은 자 ○○○”이 대부료를 분할납부하는 경우에는 「공유재산 및 물품 관리법」 제32조제3항에 따른 이행보증보험을 가입하여 그 증권을 “대부자 ○○ 교육감”에게 제출하여야 한다.

위 계약이 체결되었음을 증명하기 위하여 이 계약서 2통을 작성하여 “대부자 ○○ 교육감”과 “대부받은 자 ○○○”이 기명날인하고 각각 1통씩 보관한다.

○○○○년 ○○월 ○○일

대 부 자 ○○○ 교육감

대부 받는자 (인)

주민등록번호

주 소

전화 번호

※ ○○○ 교육감이 기타사항에 대하여 필요하다고 인정할 때에는 이 계약서에 필요한 조항을 조정하거나 추가하여 사용할 수 있음

특 약 사 항

본 특약사항은 ○○○ 교육감(이하 ‘대부자’라 한다)과 대부 받은 자(이하 ‘대부받은자’라 한다) 사이에 체결되는 폐교재산 대부계약(이하 ‘대부계약’이라 한다)의 이행에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제1조 [공과금 및 비용의 부담] 대부재산을 사용함으로써 발생하는 제반 공과금 및 관리비 기타 비용은 대부받은자의 부담으로 한다.

제2조 [연간 대부료의 변동] 2년이상 대부계약 체결시 변동되는 2차년도 이후의 연간대부료는 「공유재산 및 물품 관리법」의 관련규정에 의해 산정되고 대부자는 대부받은자에게 이를 통지한다.

제3조 [보증금의 담보범위] 대부료 분납에 따른 보증금(보증보험증권)은 대부재산 명도시까지의 체납된 대부료, 제세 공과금 및 기타 일체의 법률상 납부금의 지급을 담보하는 것으로 한다.

제4조 [가설건축물 축조의 금지] 대부받은자가 대부자의 승인 없이 대부재산의 지상 또는 지하에 가설건축물이나 정화조 등의 시설물을 축조하거나 설치한 경우 대부자는 즉시 대부계약을 해지할 수 있다. 이 때 대부받은자는 즉시 대부재산을 원상으로 회복하여야 하며, 대부자에게 손해가 발생한 경우에는 별도의 손해배상을 하여야 한다.

제5조 [전자우편에 의한 송달] 대부자가 대부계약과 관련하여 발송하는 각종 통지는 대부받은자의 동의 하에 대부받은자의 전자우편주소 (@)로 송달하기로 한다. 이 경우 대부받은자의 위 전자우편주소에 통지가 도달한 때에 송달된 것으로 본다.

제6조 [명도집행시 특칙] 보전처분이나 강제집행절차 개시시 대부재산에 존재하는 유체동산 및 시설물은 대부받은자의 소유에 속하는 것으로 본다.

제7조 [대부재산의 점유종료일] 대부기간 중 계약이 해지되거나 기간만료로 대부계약이 종료되어 대부받은자가 대부재산을 자진명도할 경우, 대부받은자는 대부자에게 서면으로 자진명도사실을 통지하여야 한다. 이 경우 대부자의 직원이 대부받은자로부터 대부재산의 잠금장치를 인수받는 등의 방법으로 대부재산의 점유가 대부자에게 이전이 완료된 때 대부받은자의 점유가 종료된 것으로 한다.

제8조 [안전관리 의무] 대부재산에 대한 안전관리는 대부받은자의 책임이며, 대부자에게 귀책사유가 있음을 대부받은자가 입증하지 않는 한 화재, 재난 및 기타 사고 등으로 인한 대부재산 내에서 대부받은자, 대부받은자의 사용인 또는 대부받은자의 고객이 입은 손해에 대하여 대부자는 일체의 책임을 부담하지 아니한다.

제9조 [위험에 대한 사전통지] 대부재산의 노후, 기능상실 등으로 인하여 대부재산이 붕괴 또는 멸실 등 위험요인이 있는 경우 대부받은자는 대부자에게 사전 통지하여야 하고, 대부받은자가 고의

나 과실로 사전통지 의무를 게을리한 경우, 대부자는 대부재산의 붕괴 또는 멸실 가능성 등에 대하여 과실 없이 알지 못한 것으로 본다.

제10조 [행정법규 준수의무] ① 대부받은자는 대부재산과 관련된 행정법규를 준수하여야 하고, 특히 대부건물에 대하여 건축, 대수선 공사 등을 시행할 경우 대부자에게 사전에 공사 시행사실을 서면으로 통지하고 관할 관청의 인허가절차 등을 이행하여야 한다.

② 대부받은자가 서면통지의무를 게을리하거나 행정법규를 위반한 경우, 해당 행정청이 행정 법규 위반을 이유로 대부자에 부과하는 이행강제금, 벌금 등 모든 부담에 대하여 대부자는 부과 즉 시 대부받은자에게 구상권을 행사할 수 있고, 대부계약을 해지할 수 있다.

제11조 [대부재산 출입 및 그 부수조치에 대한 사전 동의] ① 대부자가 대부재산관리를 위해 필요하다고 판단한 경우 대부자의 직원(‘직원의 보조자’를 포함한다)은 대부계약 기간 및 대부계약 종료 이후 대부재산에 출입할 수 있고 출입을 위하여 필요한 조치를 취할 수 있으며, 대부받은자는 이에 대해 이의를 제기하지 못한다.

② 대부받은자는 대부자의 직원의 출입에 협조하여야 하며 이를 방해하거나 저지하여서는 아니된다.

③ 대부받은자가 제2항을 위반한 경우 대부자는 대부계약을 해지할 수 있다.

상기 계약내용을 충분히 숙지하였으며, 무단전대 행위나 불법건축물 등의 설치를 하지
않겠음(자필서명)

○○○○. ○○. ○○

대부자 ○○○ 교육감

대부 받는 자
(인)

주민등록번호

주 소

전화 번호

1-4. 변상금 사전 통지서(예시)

변상금 사전 통지서(예시)						
대 상 자	① 성 명			② 주민번호		
	③ 주 소			④ 전화번호		
⑤ 부과내용						
재 산 의 표 시			점유 면적 (㎡)	부과기간	(예상)변상금 (원)	비 고
소 재 지	지목	지적(㎡)				
「공유재산 및 물품 관리법 시행령」 제81조에 따라 귀하가 대부를 받지 아니하고 점유·사용하고 있는 공유재산에 대한 변상금부과 내용을 위와 같이 사전에 통지하오니, 통지내용에 이의가 있거나 변상금을 분할납부 하고자 할 경우에는 _____년 ____월 ____일 까지 불임의 서식에 의하여 의견서 및 신청서를 제출하여 주시고, 아울러 해당 폐교재산을 계속 점유·사용하고자 할 경우에는 대부를 신청하여 향후 불이익을 받지 않도록 하시기 바랍니다. 만약, 위 기일 내에 별도의 의견이 없으면 위의 통지내용에 동의한 것으로 간주하여 변상금을 부과 고지하게 됨을 알려드립니다. 불임 1. 변상금 사전통지서에 대한 의견서 1부. 2. 변상금 분할납부 신청서 1부. ____년 ____월 ____일 ○○○○ 교육감 귀하						

1-5. 변상금 사전 통지에 대한 의견서(예시)

변상금 사전 통지에 대한 의견서(예시)

변상금 사전통지서의 내용에 잘못이 있거나 의견이 있어 「공유재산 및 물품 관리법 시행령」 제81조의 규정에 따라 아래와 같이 의견을 제출합니다.

변상금 부과 통지 내역				의견
소재지	점유면적 (㎡)	부과기간	변상금(원)	
※ 기타 의견(입증서류 등 첨부)				

년 월 일

신청인 주 소 :
성 명 : (서명 또는 인)
주민등록번호 :
전화번호 :

○○○ 교육감 귀하

1-6. 변상금 분할납부 신청서(예시)

변상금 분할납부 신청서(예시)

점유 재산의 표시		분 납 형 식	비고
소 재 지	점유면적(m ²)		
		년 회 분납	

분할납부 신청내역						
변상금 총 액 (원)	회차	납부일	변상금 (원)	연 부 이 자 (원)	합 계	비고
	1회					
	2회					
	3회					
	4회					
	5회					

「공유재산 및 물품 관리법 시행령」 제81조의 규정에 따라 변상금을 분할 납부하고자 위와 같이 신청합니다.

년 월 일

신청인 주 소 :
성 명 : (서명 또는 인)
주민등록번호 :
전 화 번 호 :

○○○ 교육감 귀하

1-7. 행정대집행 계고서(예시)

행정대집행 계고서(예시)

제 호

행정대집행 계고서

성명(단체명)

귀하

주소:

년 월 일, 제 호로 귀하 소유의 아래 인공구조물(건축물, 장애물 등)을 년 월 일까지 (시설물 철거, 원상회복 등)하도록 명령하였으나 지정된 기한까지 이행되지 않고 있습니다.

이에 따라, 폐교재산의 적정한 보호와 효율적인 관리·처분에 지장을 주고 있어 이를 방치하면 현저히 공익을 해칠 것으로 인정되므로 년 월 일까지 반드시 (시설물 철거, 원상회복 등) 될 수 있도록 「공유재산 및 물품 관리법」 제83조제2항 및 「행정대집행법」 제3조제1항에 따라 계고합니다.

위 기한까지 이행하지 않을 경우에는 「행정대집행법」 제2조에 따라 우리 (대집행관청)에서 대집행하거나 제3자로 하여금 대집행하게 하고, 대집행 비용은 「공유재산 및 물품 관리법」 제83조제2항 및 「행정대집행법」 제5조·제6조에 따라 귀하로부터 징수함을 알려드립니다.

※ 위 계고에 대하여 이의가 있는 경우에는 「행정심판법」 제27조에 따라 처분이 있음을 안 날부터 90일 이내에 행정심판을 청구할 수 있습니다.

- 아 래

위치	대상 또는 종류	수량	대집행 방법
* 인공구조물 등이 있는 주소	* 구체적 대상 또는 종류	* 원상회복이 필요한 부분의 구조, 면적 등 기재	* 철거 또는 원상회복의 방법 기재

년 월 일

행 정 청 장

직인

1-8. 행정대집행 영장(예시)

행정대집행 영장(예시)

제 호

행정대집행 영장

성명(단체명)

귀하

주소:

년 월 일, 제 호로 귀하 소유의 불법 인공구조물(건축물, 장애물 등)을 년 월 일까지 (시설물 철거, 원상회복 등)하도록 계고서를 송달하였으나, 지정된 기한까지 이행하지 않아 우리 (대집행관청)에서(또는 로 하여금) 부득이 아래와 같이 대집행을 함을 「행정대집행법」 제3조제2항(및 제4조제1항제 호)에 따라 통보합니다.

※ 위 처분에 대하여 이의가 있는 경우에는 「행정심판법」 제27조에 따라 처분이 있음을 안 날부터 90일 이내에 행정심판을 청구할 수 있습니다.

- 아 래 -

대집행 일시	행정대집행 책임자			행정대집행 비용(추산액)
	소속	직위(직급)	성명	
년 월 일 시				

년 월 일

행 정 청 장

직인

1-9. 행정대집행 책임자 증명서(예시)

행정대집행 책임자 증명서(예시)

제 호

행정대집행 책임자 증명서

소 속:

직위(직급):

성 명:

(행정대집행 영장을 통지한 경우)

위 사람은 년 월 일, 제 호 행정대집행 영장으로 통보한 담당 행정대집행 책임자임을 증명합니다.

(행정대집행 영장을 통지하지 않은 경우)

위 사람은 귀하의 위반행위에 대하여 (개별 법령의 대집행 근거 규정) 및 「행정대집행 법」 제2조 및 제3조제3항에 따라 대집행을 할 책임자임을 증명합니다.

년 월 일

행 정 청 장

직인

1-10. 행정대집행 비용 납부 명령(예시)

행정대집행 비용 납부 명령(예시)

행 정 기 관 명

수신자

제 목 행정대집행 비용 납부 명령

1. 「행정대집행법」 제5조에 따라, 년 월 일(제 호) 행정대집행에 든 비용을 아래와 같이 알려 드리니, 년 월 일까지 납부하시기 바랍니다.
2. 위 기한까지 납부하지 않을 경우에는 「행정대집행법」 제6조에 따른 「국세징수법」 상 체납처분의 예에 따라 징수하게 됩니다.
3. 위 처분에 대하여 이의가 있는 경우에는 「행정심판법」 제27조에 따라 처분이 있음을 안 날부터 90일 이내에 행정심판을 청구할 수 있습니다.

납부자	성 명						
	주 소						
납부 금액	총액	명세					
	금 원정 (\)		2.	3.	4.	5.	6.

붙임 행정대집행 비용 세부 명세서 1부. 끝.

발신명의

직인

기안자 직위(직급) 서명 검토자 직위(직급) 서명 결재권자 직위(직급) 서명
협조자
시행기관 처리과-일련번호(시행일) 접수 처리과명-일련번호(접수일)
우편번호 주소 / 홈페이지 주소
전화() 전송() / 기안자의 공식 전자우편 주소 / 공개 구분

210mm×297mm[백상지 80g/m²]

1-11. 공시송달 확인서(예시)

공시송달 확인서(예시)

교부송달 확인서			
① 서류의 명칭			
② 수령인의 성명	(서명 또는 인)		
③ 주소 또는 영업소			
④ 교부 장소			
⑤ 교부 연월일			
⑥ 서류의 주요 내용			
⑦ 수령인이 없었던 횟수	1회	2회	⑧ 수령인이 서명날인을 거부한 사실
⑨ 송달받을 사람, 그 사용인·종업원·동거인이 정당한 사유 없이 송달받기를 거부하므로 그 장소에 서류를 두었음			
년 월 일 소속: 직급: 성명: (서명 또는 인)			
비고: 이 교부송달 확인서는 「행정대집행법 시행령」 제5조제2항에 따른 것임			

1-12. 행정대집행 현황 보고(예시)

행정대집행 현황 보고(예시)

행 정 기 관 명

수신자

제 목 년 월 행정대집행 현황 보고

년 월에 실시한 행정대집행 현황을 「행정대집행법 시행령」 제6조에 따라 아래와 같이 보고합니다.

대집행 실시기관	사업명	대집행일	대집행 사유	대집행 유형	근거법령	대집행 주체	강제퇴거 여부	경찰지원 여부

- 대집행 실시기관: 「행정대집행법」 제2조에 따른 행정청(중앙행정기관 명칭, 시·도 및 시·군·구 명칭, 또는 행정청으로부터 대집행 권한을 위임받은 자의 명칭)
- 대집행 사유: 20자 이내로 간략히 기재
- 대집행 유형: ① 공익사업 시행 ② 불법 건축물 철거 ③ 불법 광고물 철거 ④ 불법 적치물·장애물 제거 ⑤ 그 밖의 불법 시설물 철거 -⑥ 재난위험 제거 ⑦ 무단 토지형질 변경 시정 ⑧ 불법 폐기물처리 시정 ⑨ 노점상 정비 ⑩ 그 밖의 유형
- 근거 법령: 「행정대집행법」 외에 대집행을 규정한 개별 근거 법령(예: 「농지법」 제42조)
- 대집행 주체: 행정청이 직접 대집행한 경우에는 “자기집행”으로, 용역업체 등 제3자가 대집행한 경우에는 “타자집행”으로 기재
- 강제퇴거 여부: (예) 사람이 살고 있는 건축물, 시설물 등에서 사람을 강제퇴거시킨 후 건축물 등을 철거한 경우에는 “예”로, 사람 거주와 관련 없는 경우에는 “아니요”로 기재
- 경찰의 지원 여부: 지원받은 경우에는 “예”로, 지원받지 않은 경우에는 “아니요”로 기재

발신명의

직인

기안자	직위(직급)	서명	검토자	직위(직급)	서명	결재권자	직위(직급)	서명
협조자								
시행기관		처리과-일련번호(시행일)	접수		처리과명-일련번호(접수일)			
우편번호		주소			/ 홈페이지 주소			
전화()		전송()			/ 기안자의 공식 전자 우편 주소			공개 구분

210mm×297mm[백상지 80g/m²]

1-13. 폐교재산 매각 입찰 공고(예시)

○○○○년도 제○회 폐교재산 매각 입찰 공고(예시)

1. 매각대상 재산의 표시

물건 목록과 같음

2. 입찰참가자격

가. 모든 사람(내·외국인 및 법인 포함)의 참여가 가능합니다.

나. 대리인이 입찰에 참가하고자 하는 경우에는 입찰 마감일까지 대리입찰신청서(입찰자의 날인 및 인감증명이 첨부된 위임장)를 작성하여 ○○○ 교육청에 제출하여야 합니다.

다. 2인 이상이 공동으로 입찰에 참가하고자 하는 경우에는 인터넷 입찰마감일까지 공동입찰신청서를 ○○○ 교육청에 제출하고 대표 입찰자 명의로 입찰에 참여해야 합니다.

라. 민법상 만 19세 미만의 미성년자 명의로 입찰에 참가하고자 하는 경우에는 인터넷 입찰 마감일까지 법정대리인의 미성년자 입찰 참가 동의서(법정대리인 인감증명서 및 주민등록등본 첨부)를 ○○○ 교육청에 제출하고 입찰에 참가하여야 합니다.

3. 입찰일시 및 낙찰자발표

- 입찰일시 : 0000.00.00.00:00 ~ 0000.00.00.00:00

- 낙찰자 발표 : 0000.00.00.00:00 이후, 전자자산처분시스템(<http://www.onbid.co.kr>)

4. 입찰방법

일반경쟁입찰에 의합니다.

5. 입찰참가전 준비사항

입찰자는 입찰참가 전까지 온비드(www.onbid.co.kr)회원가입 후 공인인증기관으로부터 전자입찰용(범용) 공인인증서를 발급받아 온비드에 등록하여야 합니다.

6. 입찰보증금

가. 입찰자는 매수하고자 하는 금액의 10%이상에 해당하는 금액(현금, 당일 교환결제 가능한 우체국을 포함한 금융기관 발행 자기앞 수표 또는 보증보험증권)을 인터넷입찰 마감 전까지 온비드에 지정된 예금계좌에 입금하여야 합니다.

나. 입찰결과 무효 또는 유찰된 경우 입찰보증금은 입찰자가 지정한 환불계좌로 이자없이 환불되며 별도의 송금 수수료가 발생될 경우에는 입찰보증금에서 이를 공제합니다.

7. 입찰의 무효 및 취소

- 가. 단독입찰, 입찰보증금을 납부하지 아니한 입찰, 동일 물건에 대하여 동일인이 2통 이상의 유효한 입찰서를 제출한 입찰, 기타 입찰공고에 고지한 내용을 위반한 입찰은 무효로 처리하며, 계약체결 이후 위반사실이 발견될 경우에도 계약을 취소할 수 있습니다.
- 나. 공고일 이후 입찰 종료 시까지 공고물건에 대하여 불가피하게 취소사유가 발생한 경우에는 해당 물건의 입찰을 무효 처리합니다.
- 다. 입찰 진행 시 온비드 장애 및 기타 사유로 인하여 입찰진행이 어려운 경우에는 인터넷 입찰을 연기 또는 중지할 수 있습니다.

8. 낙찰자 결정방법

- 가. ○○○ 교육감은 온비드 시스템에서 전자적 방법으로 일괄 개찰하여 매각예정가격 이상으로 1인 이상의 유효한 입찰이 성립한 경우에 한하여 그 중 최고가액의 입찰자를 낙찰자로 결정합니다.
- 나. 동일한 최고가격으로 입찰한 자가 2인 이상인 경우에는 온비드 시스템에 의한 무작위 추첨으로 낙찰자를 결정합니다.

9. 계약체결 및 대금납부방법

- 가. 낙찰자는 낙찰일로부터 5일 이내에 주민등록등본 1통 및 인장을 지참하여 매매계약을 체결해야 하며 이에 응하지 않을 경우에는 낙찰을 무효로 하고 입찰보증금은 ○○○ 교육청에 귀속됩니다.
- 나. 매매계약 체결일로부터 60일 이내에 잔대금 전액을 납부해야 하며, 미납시 매매계약은 해지(해제)되고 입찰보증금은 ○○○ 교육청에 귀속됩니다.
- 다. 외국인 등이 「부동산 거래신고 등에 관한 법률」 제9조제1항의 규정에 의하여 토지거래허가를 받아야 하는 경우에는 특·광역시·도지사 또는 시장·군수·구청장에게서 토지취득허가증을 교부받은 날로부터 5일 이내에 매매계약을 체결하여야 하며, 외국인 등이 토지취득허가증을 받지 못한 경우에는 낙찰취소 또는 수의계약 요청을 무효로 하고 보증금은 낙찰자 또는 수의계약 요청자에게 반환됩니다.

10. 물건별 부대조건

- 매매계약 내용이나 기타조건 등 상세사항은 물건 기본정보에 표시된 담당부서에 필히 문의(확인)하시고 입찰하시기 바랍니다.

11. 공통조건

- 가. 입찰물건 중 관련 법령 등의 규제, 구조, 규격, 품질, 수량 등이 입찰내용과 상이한 경우에도 현 상태대로 매각하는 것이므로 사전에 공부의 열람과 현장을 충분히 답사하시고 사실확인 후 입찰하시기 바랍니다.
- 나. 매매목적물에 표시되지 않은 물건(쓰레기, 산업폐기물 포함)의 명도나 철거는 매수자 책임이며, 매매목적물에 표시된 미등기건물에 대한 행정관청의 무허가 건물철거 명령에 따른 철거 책임(이행강제금, 벌과금 등 제비용 부담포함)과 철거에 따른 매매목적물의 감소로 인한 손해도 매수자가 부담하여야 합니다.

- 다. 매매계약 체결이후 계약이 해약되는 경우에는 과납금 중에서 계약보증금, 원상회복비용, 제세
공과금 등을 공제한 잔액만을 이자 가산 없이 반환합니다.
- 라. 기타 조건은 공유재산 관련 법령, 입찰참가자준수규칙에 의하며 동 법령, 규칙, 공유재산 매매
계약서 및 감정평가서는 담당부서에 항상 비치되어 있으니 사전에 열람하시기 바랍니다.

12. 수의계약 안내

- 가. 금번 매각 입찰결과 2회에 걸쳐 유효한 입찰이 성립되지 아니한 물건에 대해서는 입찰종료 후
차기 입찰공고 전일까지 최초 매각예정가격 이상으로 수의계약이 가능합니다.

○○○○년 ○○월 ○○일

○○○ 교육감

1-14. 폐교재산매매계약서(예시)

폐교재산매매계약서(예시)

재산의 표시 : ○○시 ○○구 ○○동 ○○번지 대 ○○○m²
 ○○시 ○○구 ○○동 ○○번지 건물 ○○○m²

위 재산에 대하여 매도자와 매수자간에 다음과 같이 매매계약을 체결한다.

제1조 “매도자”는 위 표시 재산을 “매수자”에게 일금 ○○○○○○○원정에 매각한다.

제2조 ① “매수자”는 제1조의 매수대금중 계약체결일에 일금 ○○○○○○○원정을 납부하고 잔액에 대하여는 아래와 같이 분납하기로 한다.

회수	분 납 금	이 자	납부기일

② “매수자”는 제1항의 대금납부 기간중 대금잔액에 대하여 「지방자치단체 공유재산 운영기준」 제20조에 따른 이자율의 이자를 붙여 납부하여야 하며, 매수재산이 건물·공작물 기타 시설인 때에는 “매도자”가 지정하는 화재보험회사에 “매도자”를 보험금 수취인으로 재산매각대금 상당액 이 상에 해당하는 화재보험 계약을 체결하여야 한다.

③ “매수자”는 제1항의 납부기일이 경과된 후 매각대금을 납부하는 경우에는 그 분납금에 대하여 「공유재산 및 물품 관리법 시행령」 제80조의 규정에 따른 연체료를 붙여 납부하여야 한다.

제3조 “매수자”는 계약보증금으로 일금 ○○○○○○○원정을 “매도자”에게 납부하여야 하며, “매도자”는 정히 이를 영수한다.

제4조 ① 제3조의 계약보증금은 분납금을 최초로 납부하는 때에 이를 매각대금으로 납부한 것으로 본다. 다만, “매수자”의 귀책사유로 인하여 매매계약을 해약한 경우에는 그러하지 아니하다.

② 매각대금을 일시에 납부하는 경우 제3조의 계약보증금은 매각대금으로 본다. 다만, “매수자”의 귀책사유로 인하여 계약을 해약한 경우에는 그러하지 아니하다.

제5조 “매수자”는 제2조의 규정에 불구하고 분납금의 일부 또는 전부를 선납할 수 있다.

제6조 “매도자”는 계약에 의하여 “매수자”에게 매도한 재산에 대하여 양도의 책임을 지지 아니 한다.

제7조 “매수자”는 재산의 소유권이 “매수자”에게 이전되기 전에는 “매도자”의 승인 없이 다음 각 호 의 1에 해당하는 행위를 하지 못한다.

1. 본 계약 재산의 전대 양도
2. 본 계약 재산의 저당권 기타 제한물건의 설정
3. 본 계약 재산의 원형 또는 사용목적 변경

제8조 ① “매수자”는 다음 각 호의 1에 해당하게 된 때에는 “매도자”는 본 계약을 해제할 수 있다.

1. 매각대금 또는 분납금을 지정기일 내에 납부하지 않은 때
 2. 제7조에 위반한 때
 3. 본 건 재산의 대부 또는 매각에 있어서 허위의 진술 또는 불실의 증빙서류를 제시하였거나 기타 부정한 방법으로 대부 받거나 매수한 사실이 발견된 때 또는 위법한 사실이 발견된 때
 4. 제2조에 의한 화재보험계약을 체결하지 아니한 때
 5. 매매계약 체결후 실질적으로 외국인이 취득할 목적으로 한국인 명의를 위장하여 매수한 사실이 발견된 때
 6. 외국인이 「부동산 거래신고 등에 관한 법률」을 위배하여 공유재산을 매수 또는 취득한 때
- ② “매도자”가 필요하다고 인정한 때에는 제1항 각 호에 대한 해제권의 등기를 할 수 있다.

제9조 제8조에 의하여 계약을 해제하였을 때에는 “매수자”는 계약보증금을 포기하고, 즉시로 그 재산을 “매도자”에게 반환하여야 하며 원상복구와 손해배상의 책임을 진다. “매수자”가 재산을 반환하고 원상복구의 책임을 이행한 후에는 “매도자”는 기 납부된 대금에서 공유재산을 사용한 일수의 사용료 상당액을 제외한 잔액을 반환한다.

제10조 “매수자”는 본 계약사항에 대한 이의가 있을 때에는 쌍방 합의하에 “매도자”가 결정한다.

제11조 ① “매수자”는 제1조에 규정한 매각대금을 완납한 후가 아니면 소유권 이전을 받을 수 없다. 다만, 「공유재산 및 물품 관리법 시행령」 제41조의 규정에 의거 매각대금을 분할납부하게 하는 경우에는 근저당권 설정 등 채권의 확보를 위하여 필요한 조치를 취한 후 소유권을 이전 할 수 있다.

② 소유권 이전에 따른 일체의 비용은 “매수자”가 부담한다.

제12조 “매도자”는 구획정리에 의한 환지예정지에 저촉되는 대지에 대하여는 하등의 책임을 지지 아니하며, “매수자”는 이에 대한 이의를 “매도자”에게 제의치 아니하기로 한다.

제13조 “매도자”는 매도한 재산을 인도하기 전에는 본 재산에 부과된 공과금을 부담하며, “매도자”가 본 재산을 “매수자”에게 인도한 후에 발생한 일체의 위험부담에 대하여 “매도자”는 그 책임을 지지 아니한다.

제14조 「주택법」 제30조에 따라 공유재산을 매수한 자가 그 매수일부터 2년 이내에 국민주택규모의 주택 또는 조합주택을 건설하지 아니하거나 그 주택을 건설하기 위한 대지조성사업을 시행하지 아니하면 매도자는 매수자로부터 환매(還買)한다.

제15조 본 계약이 체결되었음을 증명하기 위하여 본 계약서 2통을 작성하여 “매도자”·“매수자” 당사자는 기명 날인 후 각각 1통씩 보관한다.

년 월 일

매 도 자 ○○○ 교육감 (인)

매 수 자 (인)

주민등록번호

주 소

전 화 번 호

“주” : 매도자는 매수자와 협의하여 이 서식의 각 조항에 저촉되지 아니하는 범위 안에서 필요한 조항을 삽입할 수 있다.

이행각서

매도인 ○○○ 교육감(이하 ‘매도자’라 한다)]와 매수인 ○○○ (이하 ‘매수자’라 한다)는 ○○○ ○. ○○. ○○일자 폐교재산(소재지: ○○시 ○○구 ○○동 ○○번지)의 매매계약과 관련하여 다음 사항을 이행하기로 확약한다.

1. “매도자”는 「부동산 거래신고 등에 관한 법률」 제3조제1항에 따라 계약체결일인 ○○○○. ○○. ○○부터 30일 이내에 위 공유재산 소재지 관할 시·군·구청에 부동산 거래의 신고를 한다.
2. “매수자”는 “매도자”가 위 신고를 하는데 있어서 필요한 서류를 “매도자”에게 교부하는 등 신고절차에 차질이 없도록 협조한다.

년 월 일

매 도 자 ○○○ 교육감 (인)

매 수 자 (인)

주민등록번호

주 소

전화 번호

1-15. 폐교재산 교환계약서(예시)

교 환 계 약 서(예시)

교환재산의 표시 ○○시 ○○구 ○○동 ○○번지 대 ○○○m²
: ○○시 ○○구 ○○동 ○○번지 건물 ○○m²

위 재산에 대하여 교환인 ○○○ 교육감(이하 “교환자”라 한다)과 수교환인 ○○○(이하 “수교환자”라 한다) 간에 다음과 같이 교환계약을 체결한다.

제1조 “교환자”, “수교환자”는 본 계약체결 즉시로 교환재산을 수수하여야 한다.

제2조 “교환자”, “수교환자”는 각각 수수할 재산에 대하여 소유권 이전등기 절차를 밟으며 그 등기 절차에 소요되는 제반비용은 각기 부담하기로 한다.

제3조 등기이전에 소요되는 제반 서류의 구비를 위하여 “교환자”, “수교환자”는 서로 편의를 제공한다.

제4조 “수교환자”는 본 계약체결 이전의 “수교환자”의 소유토지에 대하여 다음 사항을 이행하여야 한다.

가. 이미 설정된 사권의 말소

나. 제공과금의 지변

제5조 “교환자”와 “수교환자”는 위 재산의 교환으로 인하여 납부할 교환차금이 있으면 그 차액의 납기는 「○○시도/시군구 공유재산 관리조례」 제○○조의 규정에 따른다.

제6조 본 계약사항에 대하여 해석상 상호 이견이 있는 경우에는 쌍방간에 협의하여 결정한다.

제7조 본 계약이 체결되었음을 증명하기 위하여 계약서 2통을 작성하고 기명 날인 후 “교환자”, “수교환자” 각각 1통씩 보관한다.

년 월 일

교환자(갑) ○○○ 교육감 (인) 수교환자 (인)

1-16. 폐교재산 양여계약서(예시)

양 여 계 약 서(예시)

재산의 표시 : ○○시 ○○구 ○○동 ○○번지
○○시 ○○구 ○○동 ○○번지

대 ○○○m²
건물 ○○m²

위 재산에 대하여 양도인 ○○○ 교육감(이하 “양도자”라 한다)과 양수인 ○○○(이하 “양수자”라 한다)간에 다음과 같이 양여계약을 체결한다.

제1조 “양도자”는 이 계약체결 즉시로 “양수자”에게 양여재산을 인계하고 “양수자”는 이를 인수한다.

제2조 “양수자”는 양여된 재산을 그 양여 목적에 10년 이상 사용하여야 한다.

제3조 “양도자”는 “양수자”가 양여 받은 재산을 10년 이내에 양여 목적 이외의 목적으로 사용하고 있음을 알았을 때에는 본 계약을 취소할 수 있다.

제4조 “양수자”는 10년 이내에 그 사용목적을 변경하였거나 그 용도를 폐지한 때 또는 제3조에 의하여 본 계약이 취소된 때에는 “양수자”는 본 재산을 즉시 “양도자”에게 반환하여야 하며 원상복구와 손해배상의 책임을 져야 한다.

제5조 “양수자”는 소유권 이전등기시 제2조, 제4조의 사항을 특약사항으로 등기하여야 한다.

제6조 본 계약사항에 대하여 해석상 상호 이견이 있는 경우에는 쌍방 간에 협의하여 결정한다.

제7조 본 계약이 체결되었음을 증명하기 위하여 계약서 2통을 작성하고 기명 날인 후 “양도자”, “양수자” 당사자는 각각 1통씩 보관한다.

년 월 일

양도자 ○○○ 교육감

(인)

양수자

(인)